Rendered Layout Issue Screenshots

Actual Chromium screenshots captured directly from rendered .a4-page DOM elements; no reconstructed or schematic images are used.

Review aid only: a finding is not automatically a confirmed defect, and screenshots alone do not prove causality or resolution.

Source runs: 40591248715/default, 40591248715/ornaments

Deferred investigation: DOM page indexes 375 and 376 were deliberately excluded.

Selected issue kinds: structural-fallback

kind=structural-fallback | severity=low | balanceOutcome=full-width-terminal-residual

כרקע שאינו משתנה כחלק ממעשה ההוצאה. אך ההוצאה הנוגעת לשינוי חפץ במובנו המקומי היא חלק של המעשה.

Configuration: default | DOM page index: 218

Selected issue kinds: structural-fallback

kind=structural-fallback | severity=low | balanceOutcome=full-width-terminal-residual

הגורם תוצאה לרויה, ולא רק בכוונה למעשה הגורם תוצאה, וע"כ אי לא אמר לא).

ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה

מימרא דרבא בחילוקי כוונת מעשה - חילוק כוונת המעשה מרצון התוצאה בנזיקין ובשבת ונדירת שמונה

ויש לדקדק לעיקר מימרא דרבא הוי בחילוקי גדרים בכוונת מעשה, ולא רצון תוצאה, דאפילו במקרה הרביעי לא הובא רצון שתנוח אלא באופן שלילי, שאין לו בזה רצון מסויים, וע"כ אין במעשה חסרון שלא לרצון[א].

ואף מה שהביאו לגבי אי אמר כל וכו', לא אתי אלא משום שבזה יהיה גדר במעשה דבעינן שיעשה שמונה, וא"כ חסר בכוונת המעשה, וזה גדר מה שכתבו בתוס' לגבי פלוגתא דרשב"ג ורבנן, דאם נתכוון להזיק יוצא, והיינו, שאז אין הוא חייב על המעשה משום גרימת התוצאה, דכיון דנתכוון להזיק חייב על התוצאה, גם בלי כוונת מעשה אם היא מכוחו, ובזה לא איירי כדאמרן.

בשאלת תוס' אמח' רבי ורבנ' בנשמט הברזל - כוונת מעשה המחייב בנזיקין לעומת חסרון אי שמירה

וכן יש לבאר במה ששאל תוס' במח' רבי ורבנן בנשמט הברזל וכו', דבהא אין זה גדר בכוונת המעשה, אלא הוא גדר במה נחשב אי שמירה, וע"ז לא איירי, וכולה מימרא בכוונת מעשה המחייב איירי.

וזה פשר מה דכתבה הגמ' מח' רשב"ג ורבנן בכל המקרים, והיינו, דיש במח' שתי קצות, דרבנן מחייבים אפילו בנתכוון למעשה אחר, ושתוצאתו אחרת, וזו מחייבתו וזו אינה, שבזה יש נפק"מ לגדר אי שמירת כחו, ואי שמירת מעשיו, ורשב"ג דלא מחייב עד שיתכוון לשאתה, ויש בזה נפק"מ לנתכוון לשנים או שמונה, שהוא גדר במה שעושה המעשה את התוצאה. וזה גם חילוק דנזיקין וד' דברים.

שייכות שאמר מימרי דרבא להנ"ל - גדר מעשה היזק בכח הראוי להזיק וחובת שמירת ממון חבירו

ובזה יבואר שייכות המשך דברי רבה בגמ' שם בגדר מעשה המחייב בנזיקין, והיינו, דאחר שביאר שאין כלל גדר כוונה במעשה לטוב ולרע, בהכרח דגדר מעשה דנזיקין הוא כחו הגורם לנזק, ביאר שיש בנזיקין שני גדרים שאינם גדרי כוונה, אבל יש בהם גדרי מעשה יותר מסתם כחו הגורם לנזק, וזה לגבי מנא תבירא, ולגבי פסוקי מפסיקי, והיינו, שהיה לחשוב דכיון שאין דיני כוונה במעשה נזיקין, ואף אין בהם דיני שוגג ואונס, היה לומר שאין כלל גדר במעשה היזק, טרם שהוזק אלא שאחר שהוזק אנו מבררים מכח מי הוזק, ובזה אמר שני גדרים, האחד, שאין נחשב מעשה היזק אלא במה שמזיק, היינו, שיעשה מעשה בדבר ששייך להזיקו. והשני, שאין נחשב כחו מעשה היזק, אלא בכח שיש בו כדי להזיק.

ושני גדרים אלו נבעים ממה שאין התוצאה האמורה, היינו, סוף כחו גדר בכחו, אלא גדר בחסרון הבעלים. וע"כ יהיה משמעות בכחו בגדר מה שניזוקו הבעלים, וכיון שאין בנזיקיו גדר כוונה, בהכרח שגדר זה הוא במה שנחשב כחו למזיק. ובזה יהיו שני נפק"מ דאי מנא תבירא תבר אין הוא מזיק, ואי לא היה לו להישבר בשעה שנגמר כחו אין הוא מזיק.

ובאמת שאין זה גדר בכחו, אלא זה גדר באדם, דמזיק לאדם אין זה גדר ממונו שהוא נוגע להיתר שימוש וכו', אלא זה גדר מזיק האמיתי, וגדר זה הוא שישמור עצמו מלחסר ממון חבירו, ושני גדרים אלו כלולים בזה.

א. וחילוק גדר כוונת המעשה מרצון תוצאתו מבואר בכמה מקומות, ומצאנו דאמרו אדם חייב בין אונס ובין רצון בין שוגג ובין מזיד, ויש שהביאו רש"י בענין אחר שזה לאו דווקא, ויבואר בחילוק הנ"ל דאכן במקומות בהם גדר האיסור הוא התוצאה בלבד כמו בחלבים ועריות אין אונס שהוא מזיד, דכיון שלא נעשה מרצונו אין שייך בזה מזיד (ושם הרי יש דין נהנה, ואין תלוי במעשה), אבל בנזיקין כיון שבאונס גמור פטור, בהכרח שגדר דמזיד ושוגג ואונס ורצון, הוא גדר בכוונת מעשה לתוצאה, וכיון דמעשה דנזיקין הוא עשייה שלא בכוונת שמירה מלהזיק, שייך כולם בנפרד, דאונס ורצון הוא ביחס לתוצאה, אך לא במשמעות היזק, ושוגג ומזיד הוא ביחס לתוצאה במשמעות היזק, אך לא התוצאה המסויימת, ואין זה כבכל שאר מקומות שהוא ביחס לעבירה, דזה אינו אלא במקום שחילק בין שוגג למזיד, אבל בנזיקין חייב אפילו תינוק וכן להיפך דאם היה אנוס על התוצאה עצמה, וכגון שאין במעשה שלו גדר שמירה מפני כזה תוצאה פטור, ומה שכתב תוס' בנתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע לאביי דמחייב אין זה קשה (לדעת רש"י שם), דלאביי אין זה משום שנחשב שעשה הארבע אלא משום שלא צריך לעשות הארבע, אלא דרבא סבר שהוא חסרון בכוונת התוצאה דזריקה דאיסורא, וזה נוגע לאיסור, ולחיוב חטאת, ופטור דמתעסק מחטאת, וזה לא איירי כאן כלל, כמו שלא פרטו אם נתכוון לרצוח וכו', אלא רק בכוונת המעשה.

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

Configuration: default | DOM page index: 236

Selected issue kinds: imbalance

kind=imbalance | severity=low | diff=6 | balanceOutcome=capacity-limited-residual

לסכך, דהתם כיון דהמחיצות מתחילות ממקום ישיבה, אין לו לתפוס חלק הגבוה שלהם בנפרד מהתחתון. וע"ז שאלה הגמרא מדוע לא אמרינן כן במבוי, דהא תלינן האי היכרא בהאי היכרא, וכיון שכן הרי בהכרח שדין זה הוא בכל הקורה.

Configuration: default | DOM page index: 272

Selected issue kinds: imbalance

kind=imbalance | severity=low | diff=6 | balanceOutcome=capacity-limited-residual

וא"כ יש פה כמה דרגות. א. אדם וחפץ ומקום. ב. מקום אדם ומקום חפץ וחפץ אדם. ג. חפץ ביחס למקום אדם. ד. מקום חפץ ביחס לאדם. ה. מקומות שונים ביחס לאדם. ו. שינוי משמעות במקום חפצים במקומות שונים הנ"ל.

ט. ביאור גדרי מקום דהוצאה ושם רשות

גדר רשויות דאורייתא במקום חפץ - שייכות אדם וחפץ ומשמעות מקום חפץ בשינויי רשויות

וכבר ביארנו לעיל את מושגי אדם חפץ ומקום, ועכ"פ אם כנים הדברים הרי שגדר רשויות שמן התורה הוא בשני מובנים. האחד. הוא ביחס לשייכות שבין אדם וחפץ ביחס למקום, וזה גדר מקום חפץ. והשני, הוא במשמעות מקום חפץ ביחס למשמעות המקום לאדם, וזה גדר שינויי רשויות. וע"כ יהיה גדר רשות כמקום חפץ בסיס לגדר רשות איזה שתהיה (וכיון שמצאנו גדר בשינוי מקום חפץ ביחס לרשות שאין בה שינוי (העברה), בהכרח שאין גדר שינוי מקום דחפץ מרשות לרשות, יותר מגדר שינוי במקום חפץ, ויהיה דין הוצאה דין בשינוי מקום חפץ, וכיון דאין זה דין בעצם השינוי, היינו, דאין מקום זה כמקום זה, בהכרח דהוא גדר במשמעות המקום עצמו כמקום חפץ, וביחס למשמעות חפץ במקומות שונים, וזה סתירה, ע"כ בהכרח דגדר השינוי הוא ביחס לאדם, ואכמ"ל). והיינו שדין רשויות שמן התורה אינו אלא ביחס לחפץ ומקום חפץ, וע"כ גדרי רשויות עצמם יהיו ביחס למושג מקום לחפץ (וע"כ יהיה גדר קרקע מקום בסיס לכל רשות, כי זה משמעות מקום ביחס לחפץ, לעומת שימוש בחפץ שאינו ממושגי מקום חפץ עצמו אלא ממושגי אדם ביחס לחפץ, וע"כ לא יהיה תנאי ברשות התורה שאינו גדר במקום החפץ, היינו, הקרקע).

ביאור חילוק עיקר גדר רה"י מרה"ר - רה"י מוגדרת בקרקעה נפרדת ורה"ר מוגדרת בשימושה

ובזה יבואר מה דאיכא ברה"י דליכא ברה"ר ביחס לגידור, ומה דאיכא ברה"ר דליכא ברה"י ביחס לשימוש, והיינו, דודאי אין גדר שינוי מקום חפץ דהוצאה אלא ביחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר רה"י הוא גדר במקום אדם יחיד, וממילא גדר מקום חפץ הוא ביחס לשייכות אדם וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר קיום, היינו, מקום זה ולא מקום אחר, שזה המושג שייכות ביחס למקום. וע"כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר שקרקע זו נפרדת. אך גדר רה"ר אינו ביחס לאדם מסוים, שאין אדם אחד מגדיר רה"ר, וע"כ ביחס למקום חפץ לא יהיה הגדלת הקרקע במה שהיא נפרדת, ויותר מזה דאין כלל הגדרה בקרקע דרה"ר בנפרד משימושה, דרוחב רה"ר וצורתו הם גדרים שליליים דחוסר הגבלה. וא"כ אין כלל הגדרה בצורת רה"ר, אלא כל משמעות רה"ר הוא בשימושה, וע"כ לא תוגדר אלא בשימושה, וע"כ תנאי רה"ר הוא בשימוש. אלא דכיון שהוצאה נוגעת למקום חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדר שימוש הרבים אינו רה"ר עצמה, אלא ששימוש הרבים מגדיר את הקרקע, וזה באותה המשמעות כמו ברה"י. וע"כ כל שיעורי רה"ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"ר, ואי איך שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע. וע"כ לא יהיה גדר מחיצות דרה"י אלא גדר בקרקע, והיינו, שאף שיש ברה"י מה שאין ברה"ר שיש בו משמעות שהוא תופס חלל, שהרי עולה עד הרקיע, אין זה חלק מהגדרת הרשות, שאין הגדרת הרשות אלא בקרקעה, והיא אינה אלא ביחס לגובה עשרה. וגם אין יועיל בה גדרים שאינם נוגעים לקרקעה באופן חיובי, ואם נמצא בדיניה גדרים הנוגעים לזה, הרי בהכרח שהם גדרים שליליים כמניעה וכו'.

חילוק תקנ"ח ברשויות מדיני דאורייתא - תקנת חכמים ביחס לחלל הרשות ולא לקרקעה לבד

אך גדר מה שתקנו חכ' הוא ביחס הפוך, דאין הם דינים ביחס לקרקע, אלא ביחס לרשות עצמה, היינו, חללה. והיינו, שראו חכ' שאף שקרקע רה"י מוגדרת היטיב כדינה מן התורה, הרי שהתייחסות האנשים לחלל הרשויות כזהות הרשות יביא להחליף את משמעות זהות הרשויות ממשמעות הקרקע למשמעות החלל. והרי אין

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

Configuration: default | DOM page index: 315

Selected issue kinds: structural-fallback

kind=structural-fallback | severity=low | balanceOutcome=full-width-terminal-residual

למחיצות להגדיר חלל קודם דאיתא לסכך, ולא על ידו (וזה לכאורה סיבת מה דקרינן לכל מחיצה דסוכה בנפרד בשם דופן).

יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים

הכשר מחיצות שבת לסוכה במגנו - מהני רק אחר דהוי רשות שבת בחלל המקום

וא"כ נצטרך לבאר דמה שמועילים מחיצות שבת לגבי סוכה הוא גם רק אחר דהוי האי מקום רשות לגבי שבת, והיינו, שאף שאין במחיצות אלו להגדיר המקום כראוי להתקיים בו חלל דסוכה, אבל אחר שלגבי בשבת הרי איתא במקום דין רה"י, והוא דין בחלל דהאי מקום, הרי שיש לחלל הנ"ל להגדיר שם דופן אמחיצות, וחזר הדין דהאי מחיצות יש להם להועיל לגבי סוכה (ובזה יבואר מה דליתא למיגו בתא, והיינו, דכיון דאף לגבי שבת בעינן לגוד אסיק, הרי שאין רה"י מאחדתו, ואף אחר דאיתא לרה"י אין שייכות בין המחיצות, ובזה יבואר מה שפרשו תא כגדר רה"י גמורה דשבת, כי הוא הגדר הפחות ביותר ביחס לחללה).

שיעורים נפרדים ברוחב מחיצות הש"ס - משהו בלחי, טפח בסוכה, ד' טפחים, ואמה בבידאות

והנה לבאר מש"כ נקדים מה שמצאנו בדין רוחב מחיצות כמה שיעורים נפרדים, והיינו, דאף שבשיעור גובה מחיצות בעשרה הוא שוה בכל מחיצות, ברוחבם מצאנו כמה שיעורים. והן שיעור משהו בלחי, ושיעור טפח בסוכה, ושיעור ארבעה טפחים בסתם מחיצה, ושיעור אמה בפסי בירָאות, שיעור ז"ט בסוכה (לענין שלישית בסוכה העשויה כמבוי, ולענין תעשה ולא מן העשוי), ושיעור ד"א בכותל מבוי (לענין כותל הבולט לכ"ע, ולענין חקק י"ט בהכשר קורה לאביי). ונראה למצוא בכל חד גדר ביחס לאמור לעיל, היינו, בגדר מחיצה עצמה, ובגדר מחיצת לד, ובגדר מחיצות מקום.

שיעור משהו בלחי משום מחיצה - הגדר שיעור רוחב כלל לגבי שם מחיצה לעצמה

והנה שיעור משהו דלחי, ביאורו, דלא בעינן שיעור כלל אלא רק מה שבעי לעצם היותו (וע"כ לא פוסל בו מה דלשריפה קאי), ואי נימא דאף מאן דלית דלחי משום מחיצה לאו משום שם מחיצה הוא דפליג (אלא פליג רק לגבי תיקון דאית בה לגבי מבוי), הרי שיש למצוא בזה דלגבי שם מחיצה לעצמה ליכא שום שיעור דרוחב.

שיעור טפח במחיצה שלישית דסוכה - מחיצה בלחי - בתוספת גדר דדופן חלל ולא מקום

ושיעור טפח בסוכה כיון שמצאנו דלא מצאנוהו אלא בסוכה נ"ל דהוה מחיצה כלחי (למאן דלחי משום מחיצה, וכן י"ל אף למאן דפליג, וכדלעיל), בתוספת גדר דדופן חלל, והיינו, שאין שיעור טפח שלו משום דין מחיצה למקום אלא משום דופן לחלל (ושיעור רוחב טפח הוא כרוחב דטפח לטומאה).

שיעור ד' טפחים במחיצת מקום - תוספת גדר להחשיב מחיצת צד במחיצה למקום ד'

ושיעור ד"ט הוא לכאורה שיעור במקום, היינו, שיהיה בזה תוספת גדר להחשיבו כמחיצה למקום במחיצת לד אחד, וכמו דאיתא לגביה כלאים (ובפרט אי נימא דמהני לכלאים אף באלכסון. וע' חזו"א), והיינו, שאף דודאי אין למחיצת ד"ט להועיל כלום לגבי מקום שהוא יותר מד"ט (וכן הוא בכלאים אי הוה עירובו באורך יותר מכאן) כיון דהשיב מחיצת לד אחד לגבי מקום ד"ט דיליה הרי דאית ליה שם מחיצה למקום (ולא רק שם מחיצה כשלעצמה וכדאיתא בלחי ובשלישית דסוכה), ויהני בכל מקום בגדר נפרד, היינו, בכלאים משום דלא בעינן אלא לגדור מקום זה, ובפס דחצר דלהווי מחיצה חשובה (כאמור דהוה מחיצה למקום) ברוח רביעית, ובסוכה לר"ש וא"ת ליב"ל עוד יבואר בעז"ה).

שיעורי ד' אמות וח' טפחים - שיעורי מקום שיש לו מחיצה ולא במחיצה עצמה

וכמו שאמרנו בד"ט דכלאים י"ל הן בשיעור ד"א במבוי, והן בשיעור ז"ט בסוכה, דלכאורה אין הם שיעורים במחיצה עצמה, אלא משום מקום דהוו לו מחיצה (ובאמת די"ל דאין הם אפילו שיעור דמחיצה חשובה לגבי מקום (לעומת ד"ט דכלאים דהתם לא תלי שיעורם בגודל העירוב ובעינן לד"ט אפילו במשהו (ובפרט אי נימא דלחי משום מחיצה), וכן נראה מהא דאיתא שיעור ד"ט בפס דחצר), היינו, דלגבי לחי הבולט י"ל דהוא משום דהוה ככותל מבוי ואין בו היכר לחי, וכן י"ל בחקק דהוא רק משום בעינן קורה ע"ג מבוי ולא הוו כותל דמבוי בלא כן. וכן בסוכה לענין תעשה ולא מן העשוי די"ל דלא הוו אלא שיעור דסוכה לגבי סכך ולא משום מחיצה (וזה לכאורה מוכח מיניה דלא בעינן בגובהו רק טפח). ולענין סוכה העשויה כמבוי עוד יתבאר בעז"ה).

שיעור אמה בדיומדי פסי בדראות - ספק אי הוי בשיעור ד' טפחים שהוחל אחלל

אבל שיעור אמה דפסי בירָאות לא נתברר גדרו (ואין לומר דהוא ביחס לפירצה האיתרת בו למר כדאית ליה וכו', דמלבד מה דבעינן ליה אפילו בפחות מכן, גם משמע בהיפך דהוא סיבת קולת וחומרת פירצתו (כדאיתא בגמ' י. ע"ש), וגם קשה למצוא בזה גדר מקום אחר דבעינן לה בשתי קצוות הרוח ובעריכן דווקא, וכן

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

Configuration: default | DOM page index: 325

Selected issue kinds: imbalance

kind=imbalance | severity=low | diff=6 | balanceOutcome=capacity-limited-residual

משמעות לקורה אלא בהקדס היותה חלק מכלל המחיצות, וזה דין דכ' אמה דביותר מכן אין הקורה נכללת עם שאר מחיצות, והרי היא לעצמה, ולעצמה אין לה להועיל כלל כמו שאין מועילה במקום שאר מחיצות.

ג. דימוי קורת מבוי לפי תקרה ודעת ריב"י

צורך קורה ע"ג מבוי לר"י - תנאי בקורה בחלק ממבנה המבוי ולא בהגדרת מחיצה

אלא שבזה יש לבאר שהרי מצאנו שני דינים הנוגעים לצורך היות הקורה חלק מכלל המבוי, דין דכ' אמה, ודין דבעינן קורה ע"ג מבוי. וחלוקים שני דינים אלו, שדין דכ' אמה נוגע להיות הקורה חלק ממקומו של מבוי, ודין קורה ע"ג מבוי הוא נוגע להיות הקורה חלק ממבנה המבוי, ובדין השני הלא כ"ע מודו דבעינן ליה. וא"כ יש להקשות למה לא אמר ר"י אף בזה דאת רואה כאילו יורדת וסותמת. וביאורו שאין לומר דין דיורדת וסותמת אלא ביחס לדין הנוגע למשמעות מחיצה שיש בקורה, ובגדר הכוללה עם שאר מחיצות, ובזה יש לה משמעות לעצמה. אבל ביחס למה דבעינן שיהיה הקורה חלק ממבנהו של המבוי אין שום משמעות לקורה בפני עצמה (שדין זה נוגע למה שיש בקורה משמעות שהיא תקרת כתלי המבוי ולא קירוי סתם).

ביאור דימוי קורה לפי תקרה - גדר לקורה לעצמה קודם הכללתה עם שאר מחיצות

ומעתה יש לבאר הדימוי האמור, והיינו, דאחר שמצאנו דסבר ר"י שאף ביחס לגדר שבכלל המחיצות יחד יש גדר מוקדם לכל לד לעצמו, אף לגבי קורה במה שהיא בכלל המחיצות יש גדר לה עצמה, והוא מוקדם להכללתה. ועי"כ יש לומר שאף בקורה שאינה ניכרת עם שאר המחיצות שנאמר בה גדר שיש בה לעצמה, היינו, דיורדת וסותמת (ויש לה משמעות לכל שלה), ואחר כן יש להכלילה בגדר אחד עם שאר מחיצות (היינו, שאחר שאמרנו שלעצמה יש לה להגדיר כל שלה עד לקרקע שכנגדה, הרי שיש לה שייכות יחד עם שאר מחיצות עשרה הנמצאים למטה). וקיצרתי במקום דאמרו להאריך.

דעת ריב"י בראוין בקורה וגשרים - דין ראוין בקורה הוי הקדם דהקדם ביורד וסותם

ונראה לי לבאר בזה מה שאמרו דר' יוסי בר' יהודה סבר כאביו בחלא בראוין וחלוק מאביו בחלא בלמעלה מכ', והיה קשה לי מה שייכות יש בין שני דינים אלו שכללום יחד, ועפ"מ שכ' י"ל דהא כהא, היינו, דכמו שדין ראוין בקורה עצמה הוא הקדם דהקדם, שהרי עיקר קורה היא הקדם מה שראויה (ראוין) לקבל אריח וכו', היינו, שהיא הקדם לתקרה ולומר בה ראוין הוא הקדם דהקדם. וזה כמו שאמרנו בדין דלמעלה מכ' דקודם אנו אומרים שיורדת וסותמת ואחר כן אנו אומרים שיש להכלילה יחד עם מחיצות דלמטה.

Configuration: default | DOM page index: 341

Selected issue kinds: sparse-page

kind=sparse-page | severity=low | fillRatio=0.124

והנה משיטות אלו יש לנו להוציא כמה נידונים בדיני עירוב ומחיצה, ובהם דין בתוך עשרה ואפ' עם מחיצות לגבי דיני עירוב דרה"י ולגבי רה"ר (רש"י), וכיתוף לכותלא וסולמא (רש"י), ודין כיתוף בעמוד גובה י' (רש"י), ודין כיתוף בעמוד מט' עד י' (רשב"א ורמב"ם), ודין שליטת רה"ר על רשות היחיד (רש"י), ודין רה"י עולה עד הרקיע בגג (ר"ת), ודין סילוק דסולם (רש"י), ודיני תשמיש בנחת ובקשה לגבי בני רה"ר (ר"ת).[א]

א. חסר ההמשך וחעדול"מ

ביום. לד – יצא משחשיכה לעיר אחרת ולא הסיח דעתו וחזר בו ביום. לה – יצא משחשיכה לחצר אחרת והסיח דעתו וחזר בו ביום. לו – יצא משחשיכה לחצר אחרת ולא הסיח דעתו וחזר בו ביום.

(ולא כתב מכולן) והייתו, דלא בא להודיענו מקומה, אלא כוונתו דע"כ חשיב שחיטה בטבעת גדולה תוך, שאין טבעת למעלה הימנה, ושלא נאמר שהאי תוך איירי אתוך לטבעת עצמה, וממילא יש לפרש דאיירי אף בשאר טבעות, אבל לקמיה דבעי לפרש הבריתא דקתני מן הטבעת וכו' כתב וכו'.

שיור לצד הראש למניעת הטיית הסכין או הפרש מקום החיתוך מחלק הקנה שאחריה

ובד"ה ושייר בה מלא החוט על פני כולה. דלד הראש שלא הטה לסכין לצאת מן הטבעת דלד הראש עד שגמר כל הטבעת כולה כשרה. ע"כ. ולכאורה ביאורו הוא, ושייר בה, הייתו, בחלק הנשאר כלפי הגוף, ומלא החוט איירי החלק הנשאר דלד הראש, ועל פני כולה הייתו החלק הנשאר כלפי הגוף. ול"ב מה שייך לומר שיור ביחס לדבר עצמו, ואולי י"ל דאיירי רק החלק הנשאר כלפי הראש ועל פני כולה איירי ביחס לקודם חיתוכה, ולפי"ז אי איכא קימור בפניה דלד הראש (לכאורה כן הוא שאין נראה שקאה דלד הראש יסתיים ביושר) לא יהני אלא אם שייר קודם הקימור, וזה קשה דלכאורה אין זה מלא החוט, הייתו, כ"ש. ואולי יל"פ באופן אחר, דהנה לשון מלא החוט לכאורה קשה, דאי איירי אשיעור דחלק המשתייר, אין שייך בזה לשון מלא, ויותר הול"ל כחוט. ולשון מלא שייך בשיעור הפרש דבר מדבר (וכמו שאמרו (עירובין לה.) בנתגלגל בספר אפילו אין מסולק מן הארץ אלא כמלא מחט וכו'), ועי"כ נראה למלא החוט איירי אהבדל שבין מקום החיתוך לחלק הקנה שאחר הטבעת, וביחס להיות החיתוך בתוך הטבעת בין שני חלקים שלה ולא בינה לבין חלק הקנה שאחריה.

חיתוך הקנה בחיבוריו העצמיים מול חיתוכו בחיבוריו לשאר גוף הבהמה

ולפ"ז יש לבאר דקדוק מה שלא נכתב במשנה שיור אחלק טבעת דלד מעלה, כי אין גדר מה דבעי להאי שיור משום דבעינן לשחיטה בתוך טבעת, אלא בהיפך משום דבעינן דלא להוי שחיטה במקום דחוץ לה. ולכשנמצא הרי שגדר זה הוא ביחס לחיתוך קנה, והוא מה שיהיה חותך הקנה מיניה וביה, הייתו, חותך בקנה בחיבוריו, ולא יהיה חותך הקנה בחיבורו בבהמה. [ואם אמנם למדברי רש"י שהובאה בהערה לעיל משמע דלא שייכא הגרמה אלא בסימן, יש למצוא בזה גדר, שאף באופן שחותך הקנה עצמו, יהיה חילוק שאר קנה מבחלק שבו מתחבר ללחי, ושבו יחשב שחותך חיבור הקנה עם הלחי, ולא חיבורי קנה עצמו.

ואולי ובזה יש לשמוע מה שיועיל הגרמה אחר שחיטת רוב לפסול אף אי נימא רובו ככולו, דאי נימא שיש בחיתוך שמעבר לטבעת גדר שחותך הקנה משאר גוף הבהמה, ולא הוי כגדר שחיטה דשיהיה חותך בקנה, הרי שאף אי נימא דרובו ככולו ושיש בחיתוך רובו להחשיב כולו כחתוך, והייתו, כי אין חשיבות במיעוט שאינו חתוך באם היה חתוך ביחס להיות הקנה חשוב כחתוך אחר שכבר רובו חתוך, אבל יהיה חשיבות בהאי מיעוט בחיתוכו בגדר נפרד וכאמור שחותך הקנה משאר הגוף, דביחס לגדר זה חשיב חיתוך זה המיעוט ביחס לכלל הקנה, וכל שלא גמר וחתך כל הקנה יהיה משמעות לחיתוכו משאר הגוף.]

חובת חיתוך כל עובי הטבעת המקפת מעבר לחלל הקנה

ובהמשך (שם) עד שגמר כל הטבעת כולה. ויש לדקדק דמשמע דכולה האמור הוא בטבעת ולא בקנה, הייתו, דכיון שטבעת הגדולה מקפת כל הקנה, הרי שיש למצוא אופן שישחוט כל חלל הקנה בלא שיגמור כל הטבעת כולה, אלא יגרים בעובי הטבעת היתר על עובי הקנה, ומהא דאמר כל הטבעת כולה יש לשמוע דלא נגמרה שחיטה אלא אחר ששחט כל הטבעת, ולא די בכל חלל קנה.

שחיטת רוב חלל הקנה כעיקר השחיטה אף במקום טבעת

והנה לקמן כתב רש"י אהא דאמר ריב"י אף בשאר טבעות, דהוא פשוט דלא מהני שחיטה ברוב טבעת בלא רוב חלל קנה, והייתו דאף דסבר ריב"י דמהני היקפן רוב קנה לשווינהו קנה, ולכאורה דינם שוה עם טבעת הגדולה, אין במה שחשיבא קנה לבטל שם שחיטה בקנה עצמו, ובעינן לרוב חללו. והיטת הדברים לכאורה שאין זה תלוי במח' חכ' וריב"י, הייתו, דאף לרבנן עיקר שחיטה בקנה, ושיעור רוב הייתו בחללו, ולכאורה כן הוא לגבי הגרמה. וכן הוא לקמן ברש"י ד"ה ריב"י דדקדק לומר דרוב שיור דריב"י הייתו, ששחט רוב בקנה (וזה אף דלגבי רוב אי נימא דעובי הטבעת שוה בכל לד ורוב קנה הייתו רוב טבעת, וע' לקמן דזה אינו), ולכאורה הוא סותר לדקדוק הנ"ל.

Selected issue kinds: square-bracket-scope

kind=square-bracket-scope | severity=medium

אחד, וכגון שנחסר השער מעט מעט עד אליו, דלפשטות לישנא דגמ' יהיה טהור, ולרש"י יהיה טמא.

התחלת דין רוב באותו הסימן עצמו שהחצי האחר אינו שחוט

והנה יש לעיין בעיקר סברא זו, דלכאורה יותר היה לומר סברא דאי האי רובא האי מיעוטא לגבי שחיטה מבטל, דלגבי שער אף אמנם שכשנעמיד שני החלקים בבחינה אחת איכא להאי סברא, עדיין יש לומר דאתה דן בכל חד לגופיה. אבל בשחיטה מאחר דחשיבות רוב שאתה נותן במחצה שחוט, הוא כאותו דבר שמחצה אחר שלו אינו שחוט, א"כ אדרבה דאית לן למימר אי האי רובא אף האי רובא ותרי רובא ליכא למימר.

חוסר עדיפות בין התוצאים וביאור מקצתו ככולו

ובאמת לכשנדקדק בסברא הנ"ל דאי האי רובא האי מיעוטא קשיא אעלם מה דאמר רב דמחצה על מחצה כרוב, דדינא דרובו ככולו איכא למשמע דחשיבות דבר כרובו, אבל מחצה על מחצה כיון דלא אלים האי מחצה מהאי מחצה מהיכי תיתי לקרות שם רוב על אחד מהם (ואין זה כקושיא דלעיל נימא רוב אפלגא דאינו חתוך, אלא בעצם הסברא דלכאורה מחצה על מחצה מעצם הגדרתו הוא חוסר בעדיפות דזה על זה). ואף אי נימא כדכתב ברש"י דדין רוב בשחיטה נאמר בחתיכה (וכמש"ת לעיל), הלא אי הוה חתיך האי פלגא דשייר הוה חשיב רובא ותרי רובא בחד לא אמרינן.[דהנה שם רוב מצאנו בכמה מקומות, וביאור בפשר שם המשותף דכלל דינים אלו, היינו, שם רוב ומיעוט. דאמנם יש למצוא שמות אלו בשאר מקומות ביחס לעצמם, וכמו שנאמר שעיר אחת מרובה מחברתה וחברתה מצער, אבל לא נמצאם אלא באחת, שכשנאמר שזה מרובה מזה הרי שהמילה ניתנה במועט, והמרובה חשוב כן רק ביחס להיותו מרובה מהמועט, אבל במובן זה אין שייך לומר על דבר שהוא מרובה מן המועט, שאין זה קרוי מועט אלא משום המרובה, וכן להיפך.

ואם כן כשנמצאם יחד, כמו שאמרו בטל המעט במרובה, הרי שנבריח שם מועט נפרד שאינו משום יחסו היכיל להיות מרובה הימנו, וביאור זה כי שם מעט ורב הנ"ל אינם ביחסם זה לזה (וזה ברור עכ"פ ביחס להכרעה כרוב, שהרי העמדתם ביחס זה לזה מכריחה קיום שניהם, ואיך נאמר כי במועט בטל ברוב), אלא ביחס לדבר אחר שייחסם אליו משותף בסוג היחס ונפרד בגדרם כמשתנה. ודין רוב נאמר באופן שיש לרוב והמיעוט שני יחסים, האחד, שהוא מחלקם (כשערות החלוקות), והשני, שהוא מאחדם (כגוף שהוא אחד), וזה כי דין רוב תלוי בצירוף חלקי הרוב להיחשב כדבר אחד לעומת המיעוט.

והיינו, כי הרוב והמיעוט הם שם אחד בהיותם חלקי הכול (כהלצאין) ביחס לגדר הכול שאין נושא הרוב והמיעוט משנים אותו (כגוף שהוא גוף מ"מ אלא שאפשר שיהיה מגולח ואפשר שלא) ומרכיביו ביחס לנושא הנ"ל (שכל חלק המגולח הוא כתוספת יותר על חבירו) וזה לצירוף שני הגדרים האמורים יחד היינו שגדר גוף המגולח הוא בכל כולו אך היות והוא מורכב מחלקים רבים היינו כל שערה לעצמה הרי שיש בו משמעות מעט והרבה.

ויש להבחין בגדר החילוק בין עיקר שם הכול לנושא הנ"ל מה שיש לדקדק שמצאנו בכמה מקומות דמקצת דבר ככולו כמו מקצת יום ושנה וצריך ביאור דהא קימ"ל ללכל היותר רובו ככולו אבל מקצתו למה שיהיה ככולו ונראה דיש לשמוע מזה דגדר רובו האמור אינו מתייחס לעומת כולו דאין זה לשון ריבוי שהוא ביחס לדבר המועט וביחס לכולו היה שייך לומר חלקו וביחס לשני חלקים היה שייך לומר חלקו הגדול אבל לשון רובו הוא לכאורה ביחס למיעוטו היינו שכשמחלק את כולו לחלקים מנוגדים ותמצא חלק אחד רב על חלק אחר יהיה חלק המרובה חשוב להגדיר את כולו יותר מן המיעוט (ואם יש לך לומר דלא בעינן לכולו ממש) אבל גדר מקצתו ככולו כמו שאמרו במקצת היום ככולו אין ביאורו דמיעוט היום חשוב ככל היום (ומצאנו שיהיה הדבר המסויים חשוב מקצתו ככולו לשני צדדים כמו בשנת מלכים) אלא התם הכוונה שחלק מן היום הוא כולו וע"כ נראה דזה אינו שייך אלא בדבר דגדר כולו הוא חלק וכמות. ודי בזה.]

דרישת רוב הנראה לעינים בטריפה וקל וחומר של אביי לשחיטה

ולקמיה בגמ' ת"ש הרי שהיה חצי קנה פגום וכו' אמר רבא שאני לענין טרפה דבעינן רוב הנראה לעינים א"ל אביי ולא כל דכן הוא ומה טרפה דבמשהו מיטרפא היכא דבעינן

Configuration: default | DOM page index: 625

Selected issue kinds: container-gap, sparse-page

kind=sparse-page | severity=low | fillRatio=0.155
kind=container-gap | severity=medium | gapPx=729.19 | from=last-visible-body-text-bottom | to=footnote-area-top

ורק שאחר שחידשה תורה דין שיהיה תואם, יש לנו לבחון באם אי התאימות היתה גורמת לצדדים לבטל המקח. ובזה יש להסתפק, האם הוא מוגדר כאילו לא היה הסכם כלל על חפץ זה, או שמא מוגדר כאילו המתאנה נפסד בהסכם. והם דברי התוס' וריב"ם (נ: ד"ה שניהם חוזרין).

ביטול מקח בדין מדיני אונאה ולא בהגדר מעשה המקח מעיקרו

והיינו, שודאי לא עלתה על דעת תוס', לומר שהוא בגדר מקח טעות, וכמש"נ. רק הענין הוא שאחרי שחידשה תורה וכו' הרי מוגדר הדין כיין ונמצא חומץ.[א] וכן בדברי רש"י בספק הגמ' (נז.) האם ביטול מקח יש להם, היינו, האם הוה בצורת גדרי מקח טעות, וכאילו לא נעשה

א. והיינו, שיש לחלק, שמה שהוא ביטול מקח, הוא מחמת שלא היה עושה את הקנין בצורה כזו, וע"י שחדשה תורה וכו'. אבל גדרו של תוס' דהוי כיין ונמצא חומץ, נוגע ללמה לא היו עושים את המקח, ובזה יש לומר שהוא משום שאין זה המקח כלל, ובודאי שכל הצדדים יכולים לחזור.

Configuration: default | DOM page index: 626

Selected issue kinds: container-gap

kind=container-gap | severity=medium | gapPx=489.69 | from=last-visible-body-text-bottom | to=footnote-area-top

המקח כלל. והרי אין כאן מיעוט בקרקעות אלא מדיני אונאה, לחזרת אונאה. ופסקה הגמ׳ דהוה מדיני אונאה, והיינו, שהוא נחשב כמקח קיים, רק שנאמר בו דין שיכולים לבטל. וכן אינו ענין לחוטא נשכר, שכן אין נאמר דין באונאה, שיחזיר אונאה, אלא רק שיהיה כמו שהיה אמור להיות לו ידעו את המציאות, ובמקרה כזה היו מבטלים

המקח. ועדיין צ״ע מה שכתב תוס׳ שיש להם ביותר מפלגא.

שיעבוד הרצוני להשבת החלק החסר מול איסור גזל בכללי בעבודים

ומעתה נאמר, שהגדר, שמה שבשתות הדין שקנה ומחזיר אונאה, היינו שהגדירה התורה שהמקח קיים, ואין בו פגם. רק שיש על המאנה, שיעבוד חיצוני חוץ לקנין, שטלו מן ההסכם להחזיר החלק החסר.[א]

א. וע"ע מה שמצאנו בהגהות רבינו העשיל מקרקא על הטור רכז' ס"ט בתירוצו על קושיית הב"י על מה שנצרך הטור לדקדוק בדברי הרא"ש ששיעור כדי שיראה אינו באונס, והרי משמע להדיא. וכתב שם בהגהות, שיש צד לומר, שאף באופן שהוא אונס, לא יוכל אלא לתבוע חזרת אונאה, כיון שלא מחל, אבל לא יוכל לחזור, כיון שהוא מפסיד את המוכר, שהיה יכול בינתיים למכור את המקח מיד. ע"ש. וצ"ע, כיצד נכנס כאן ענין הפסד המאנה, כיון שלמתאנה יש זכות לבטל המקח בדין, והרי אין כאן מחילה בדין, והרי יכול להחזיר את המקח, ואיך הפסד המאנה יעוות הדין, ואולי נראה מדבריו, שהדין שמעמיד את המקח אל נכון הוא חזרת אונאה, רק שיש למתאנה זכות שכיון שהמקח בצורתו הקודמת לא היה ראוי, הרי שהוא פגום מעיקרו, ולא נתקיים רק בקיום דיני אונאה. וא"כ אינו מקוים לגמרי, הרי שניתנת לו האפשרות לחזור, ולא לקיימו כלל. אבל אין הוא מדיני אונאה שיהיה אפשר לחזור בו, אבל קיום המקח ע"י חזרת אונאה, הוא דין אונאה, וקיום המקח כראוי. וא"כ במקרה שיש בזה הפסד אחר למתאנה, אינו יכול לחזור בו, ודקדק הטור שבאונס אין השיעור כדי שיראה כלל. או שמא נאמר שהשיעור בכדי שיראה אחר היותו שיעור שאם לא תבע אחר שידע מסתמא מחל, ממילא נעשה שיעור למאנה לדעת שמקחו קיים, ואע"פ שאין הוא מתיקונו של מאנה, הרי שהוא משליך על מקחו של מאנה כשיעור אשר בו מקחו קיים. והנה לגבי חזרת אונאה, ודאי אין למאנה שום זכות ע"י זמן זה, אלא הוא רק ראיה שהמתאנה מחל ולא יתבענו, אבל ודאי שאם השיעור לא היה נכון, כמו במקרה של אונס, אין למאנה שום זכות לומר שעבר השיעור שיכל לתבוע, שענין הראיה שמסתמא מחל, הוא ענין הפסד המתאנה ועל דעתו, והמאנה בדין היה צריך להחזיר בכל אופן כיון שאינהו. אבל חזרת מקח כיון שעשיית דין זה אינה מוגדרת כתיקון המעשה אונאה של המתאנה, אלא דין שגורם שלא היה אונאה כלל, הרי הוא שיעור הנוגע למאנה שהוא ענין ביטולו של המקח ומעשיו של המאנה, הרי שהיה לומר שהוא שיעור אף למאנה ולא פלוג אפילו באונס, ועל זה כתב הטור וכו'.

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

Configuration: default | DOM page index: 629

Selected issue kinds: square-bracket-scope

kind=square-bracket-scope | severity=medium

לחקו הוי אונאה ומחזיר לו הדמים, ועיין מה שהקשה, ועיקר אי הבהירות הוא, מאי הוה מחמת לחקו ומה הוי שווה לו, שהרי אין אדם ישלם יותר רק בגלל שצריך לה, וכל זמן הוי דוחק, שרב כהנא נדחק לסודרא והאשה נדחקה להיתר לשוק והוא נדחק לעבור ממקום למקום, ובעיקר הדברים מה שיש לדון הוא שברור שהשווי שווה עכשיו הוא מחמת סיבה חיצונית של צורך לתמורת השווי, וברור שאין לאף אדם רצון לקנות דבר יותר משוויו, (ויש לעיין שבפדיון הבן הוא ממון כהנים, ומהו שרב כהנא מגדיר את המחיר האמיתי. וצ"ע.)

ואולי י"ל שיש לאדם כמה צורות שעליהם הוא מבסס את מקחו, והיינו שיש מקרה שבו אדם צריך דבר לשימושו, והמטרה להשיג את הדבר הוא לקנותו מאדם אחר ע"י כסף, ואין דעתו לקצוב את מחיר החפץ, ואין קניית החפץ תלויה בכסף אשר יש בידו, אלא בצורך שלו בחפץ, וישנו מקרה בו הצורך בחפץ הוא לא מוחלט ותלוי ברוחב ליבו של האדם ובמחיר של החפץ, ואין קניית החפץ מבוססת על צורך מוחלט, ובמקרה הראשון הרי אין עשיית המקח היא כחלק מחליפין של החפץ בכסף שהחליט אדם להחליף את כספו בדבר נצרך יותר, אלא בצורך המוחלט שלו בחפץ והמוכנות שלו לשלם עליו בכספו, וא"כ במקח כזה אין באמת משמעות לרצון עשיית המקח בשווי המוחלט שלו, אלא הרצון העיקרי להשיג את החפץ הנ"ל, וא"כ המקח ודאי אינו מושתת לפחות מצד הלוקח על מקח במשמעותו העיסקית של רווח והפסד והמרת כספו בצורה הטובה ביותר מבחינה עסקית, אלא מושתת בעיקרו על הרצון והצורך שלו להשיג את החפץ המסוים הנ"ל ע"י קנייתו, משא"כ במקרה השני שעיקר קנייתו היא הצורך להמיר את כספו בצורה עסקית ראויה, והחפץ להשתמש הוא ההשקעה העיסקית שלו, ומחמת שעיקר המקח בנוי על הרצון לקיים מקח בעל משמעות עסקית טובה, המחיר הוא חלק חשוב בהגדרת המקח כמקח ראוי, והנה, ישנו עוד מקרה של עסק שכל המשמעות שלו היא סחירה בלבד, כאחד שקונה או פורט מטבע אין משמעות למקחו אלא לעשיית עיסקה ראויה, שאין שום משמעות עצמית למטבע כחפץ בפני עצמו אלא רק להשיג דברים אחרים.והנה לכאורה י"ל עפ"ז המקרה הראשון הוא הוא המקרה הפשוט של לדידי שוה לי, והמקרה השני הוא המקרה שעליו נאמר דין אונאה, והמקרה השלישי הוא מה שאמרו עליו בגמ' לא סגי ליה. וק"ל. (וזה אחר ההקדמה שמה שאנו אומרים שהתורה גזרה שיהיה דין אונאה ושיתחייב כל מקח להיות מתאים למחירי השוק הוא אינו ענין אלא למקח שראוי להיות בו מדד מחיר השוק לקובע משא"כ במקרה שמלכתחילה אינו עומד להיות על פי מחירי השוק הרי שלא נאמר בו דיני אונאה)[א]

א. וע"ע בדברי הסמ"ע, בענין לוקח שקנה מסרסור ויודע שהמוכר בעל הבית ואין המוכר יודע שהוא יודע שיש דין אונאה, ואע"פ שהלוקח מוחל הרי שהמוכר על דעת להחזיר אונאה מסרה לסרסור, והקשה עליו בט"ז כיון שהלוקח ידע שהמעות מגיע לבעל הבית המשלחו ודאי מפסיד הלוקח מכח עצמו, ובקצוה"ח הצדיק את הסמ"ע וביאר שהגדר במה שבע"ב פטור, הוא דה"ל כאלו התנו המוכר והלוקח אדעתא דמחילה, וכיון שכאן לא היה בדעת המוכר הרי שאין זה תנאי, ומלבד עצם החידוש בגדר הדברים, ומה שלא מצאנו שיהיה זה כתנאי, קשה שכיון שהלוקח מוחל מה צריך עוד להמוכר, וזה עיקר הקושיא שכיון שהוא מוחל מעצמו הרי שהפסיד לעצמו. והנה בעצם ההלכה דבעה"ב צריך עיון מה שכשהלוקח אינו יודע שהמוכר בעה"ב הרי שיש דין אונאה, ולעומת זאת באם לא ידע דין שאין אונאה בבעה"ב ולא נתכון למחול (ואפ' אמר זאת בפני עדים לדעת הב"ח) אין דין אונאה, ובפרט במה שכתב הסמ"ע שכיון שהמוכר לא נתכוון לאונות יש דין אונאה, שנצרכים אנו להבין, כיון שנעשה המקח ע"י אונאה הרי שעשה המוכר מקח שיש בו אונאה, ואיך נאמר שנתכון להחזיר האונאה. ואם תאמר שכוונתו להחזיר באם יתבענו ועכשיו עושה המקח שאולי לא יתבענו, הרי תביעת אונאה אינו מחלקי המוכר במקח אלא דין תורה המתחדש באם המתאנה תובע, וגם במקרה שמחזירים האונאה חשיב המקח כנעשה רק שצריך להחזיר, וא"כ לדין אונאה אין שייכות רק אחר שתבע המתאנה ומה שייך לומר שאפשרות תביעת האונאה תהיה ניתנת לשינוי קודם שחלה כלל, וע"י גורמים שאינם מחייבים או פוטרים דין אונאה, והרי מה שאין דין אונאה חל אינו זכות להם אלא כיון שדעת המתאנה למחול. והנה מביאור הקצוה"ח את דברי הסמ"ע היה נראה לומר שישנם שני אפשרויות כיצד שלא יהיה דין אונאה במקח, והיינו מקרה שמוחל המתאנה על סכום האונאה בין לפני המקח ברצונו ובין אחר המקח שמוחל על מה שנתנה לו תורה זכות שיחזיר לו המאנה את האונאה, וישנה אפשרות אחרת לגרום שלא יהיה דין אונאה, במקרה ששני הצדדים מסכימים שאין מקח זה נעשה בגדרי מקח רגילים, ומקרה זה אין צריך למחילת המתאנה אלא כיון ששניהם החליטו שזה גדר המקח הרי שלא עליו אמרה תורה שחל דין אונאה, ולפי"ז נראה לומר שסבר הסמ"ע שדין בעה"ב הוא לא מחמת מחילת המתאנה, אלא כיון שנעשה המקח עם צד אחד שמשמעות מחיר השוק אינו נוגע לחשיבות החפץ שהוא מוכר, הרי שכוונתו לעשות את המקח שלא בצורתו הרגילה, ואם הענין ברור לשני הצדדים אין חל דין אונאה, ואע"פ שאמר המתאנה שאינו מוחל אין מועיל, כיון שהיה ברור לו שאין המקח ככל מקח הרי שלא חלים כלל דיני אונאה מלכתחילה, אך אם לא ידע שהמוכר בעה"ב הרי שחשב שהמקח כפוף לדיני אונאה, וחלים עליו דיני אונאה וכו'.

Configuration: default | DOM page index: 632

Selected issue kinds: container-gap

kind=container-gap | severity=medium | gapPx=353.44 | from=last-visible-body-text-bottom | to=footnote-area-top

סימן י

י. בצורת השיעור של חלק האונאה

הבחנה בין גדרי המקח המוסכם לאיסור הכללי של חיסרון ממון חבירו

ומעתה, יש לנו לומר, שכל דיני אונאה שיעוריו ומיעוטים שלו, אינם בדין איסור חסרון ממון חברו, אלא בדיני האונאה שבהסכם (והאיסור של חסרון ממון, דנתחדש באונאה, אחר שנתחדש, קיים גם בשאר דברים, שנכנסים תחת הגדר של חסרון ממון חברו שלא נצרכים לחידוש דין אונאה).

שיעור סטיה מסחרי לעומת שיעור כמותי חובי כבזית ופרוטה

ועפכ"ז יבואר גדר שיעור שתות, שאחרי שהקדמנו, שאין גדר המשתער החלק הממשי במקח. אלא הגדרתו המסחרית. הרי שאין שיעור שתות, מתייחס לאיזה חפץ או תשלום מסויימים, שיהיה אפשר להגדיר, שיש חפצא שכשיש בה כמות שיעור, הרי חלים בה דינים. והיינו, ששיעור שתות אינו שיעור חיובי, המתייחס לחלק המשתער כדוגמת שיעור כזית לטומאה שיוכל לחלק המשתער דין ושם. אלא הוא דין באונאה הנערכת בהיות השיעור קיים. ועוד יש להקדים מה שמצאנו שאינו כרוב שיעורים הידועים, כגון שיעור פרוטה, שהוא שיעור גובה, דהיינו שהוא החלק הקטן של ממון חברו, שמתחייב בחסרון דגזל, אלא שתות, הינו שיעור סטיה, דהיינו, שהוא כהגדרה לערך המשוער, ללא יחס לחלק שהוא משתער בו, אלא אם החלק שאמור להשתער בו נכנס לשיעור, הרי זה בשיעור.[א]

א. ואח"כ ראיתי בדרישה ס' רכז סק"ד בא"ד ונראה דטעמא וכו'. שנראה שדעתו כמ"ש, ששתות הוא גדר בדין חזרה. וע"ש.

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

Configuration: ornaments | DOM page index: 41

Selected issue kinds: structural-fallback

kind=structural-fallback | severity=low | balanceOutcome=full-width-terminal-residual

המעשה המסוים (לאפוקי שיש למעשה משמעות אחרת שאינה מלאכה).

❖ סוגי מלאכות שבת ❖

חלוקת מלאכות שבת לפי תוצאתן - עשיית דבר חדש, מצב חדש, ושינוי מצב חפץ

כמו שכתבנו חלוקת מלאכות שבת היא לפי תוצאתם הנותנת להתעסקות שם עשייה חשובה. תוצאות אלו וחשיבותם שונות זו מזו בכמה אופנים. יש בהם מלאכות שתוצאתם היא הדבר החדש. ויש בהם שהם מצב חדש בדבר קיים. ויש בהם שהם עצם שינוי המצב של דבר קיים.

וזה ישפיע על גדרי מעשיהם, שעשייה של דבר חדש היא רק ההמצאה שלו. ועשייה של מצב חדש בחפץ היא המצאת החפץ במצב החדש. ועשייה של שינוי מצב חפץ היא המצאת מהלך השינוי. ובזה יתפרדו העשיות במשמעותם כמלאכה. איסור מלאכה הוא חוסר השביתה שיש לעושה בעשייתו את התוצאה. וככל שהמלאכה, היינו, ההתעסקות תהיה במציאות התוצאה עצמה תחשב למלאכה חשובה יותר. וא״כ ביחס לחילוקים אלו מלאכת שינוי מצב תהיה מלאכה חשובה יותר. ומלאכת יצירת דבר חדש תהיה חשובה פחות.

חשיבות התוצאה בדבר מוכן - הבדל בין הכנת כלי המתקיים להכנת אוכל המתכלה

וכן יחלקו בחשיבות התוצאה מבחינת היותה דבר מוכן שככל שהתוצאה תהיה בעלת משמעות כמוכנה תהיה המלאכה, היינו, ההתעסקות יותר משמעותית לביטול שביתה, והיינו, שככל שהדבר שהומצא יהיה דבר שהיותו מוכן משמעותית בו. ולדוגמא שהכנת של כלי היא משמעותית יותר מהכנת אוכל כי השימוש בכלי הוא רב פעמי ושימוש אחד בו אינו סותר את קיום הדבר אך שימוש באוכל הוא שימוש חד פעמי ובזה הוא כלה והכנה לשימוש מכלה היא פחות חשובה. ומלאכה שהיא כמ״ש ההתעסקות בהכנה תחשב יותר אם הדבר שיומצא על ידה יחשב יותר כמוכן. אך אחר שנאסרו כל מלאכות אלו, היינו, ההתעסקות בכל סוגי תוצאות אלו הרי שאף כזו הכנה אסורה. וא״כ יהיה לנו כמה סוגים של מעשי הכנה ולכל אחד חשיבות עצמית ביחס לתוצאה ומשום כך הכנת אוכל כיון שהיא לשימוש מכלה לא יהיה בה חסרון שאינה מתקיימת לאורך זמן שהרי לא נעשתה לקיום. אך הכנת כלי אם תהיה באופן שלא מתקיים לאורך זמן לא תחשב הכנה.

ייחוד מלאכת מבעיר לחיוב נפרד - יצירת אש בהתעסקות פחותה שאין בה ממש עומד

ועל כן יובן מה שחידשה התורה לחלק שיהיה חייב כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה דווקא במלאכת מבעיר שהיא מלאכת יצירת האש ובהיותה יצירת דבר תחשב המלאכה עצמה פחות חשובה כמ״ש וכן ביחס לדבר שנוצר שהאש היא תוצאה פחות חשובה שאין בה ממש עומד שיחשב מקור שימושי ומשמעותה כדבר מוכן וההתעסקות בהכנה היא פחותה. וכיון שחייבה תורה עליה לבדה כל שכן שאר מלאכות שהן חשובות יותר שיהיו חייבים עליהם לבדם. וכן ביחס חשיבות התוצאה למצב הקודם דהיינו שאם התוצאה נוגעת לצורה הרי שהמצב הקודם כחומר אין לו משמעות מלבד קיום לצורה.

הגדרת שיעור המלאכות בשימוש - שיעור שימוש ביצירה, בחפץ ובמצב, ובשינוי מצב החפץ

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגדיר אם הדבר המוכן הוא תוצאה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יצירת דבר חדש הרי ששיעורה יהיה שיעור הראוי לשימוש בתוצאה זו, ומלאכה שמשמעותה יצירת מצב בחפץ יהיה שיעורה שנים גם שיעור חפץ חשוב וגם שיעור מצב חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה שיעור גם בחפץ וגם במצב וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

גדר חילוק מלאכות - מהות המלאכה עצמה וחשיבות תוצאתן במשכן

ועיקר גדר חילוק המלאכות, היינו, במה שתחשב האחת מלאכה נפרדת מחבירתה, נלמד ממהותם ומנצרכותם, ומהיותם במשכן. וזה חלוק לשני גדרים, האחד, במהות המלאכה, היינו, במה שהמלאכות שונות זה מזו, שמלאכה שהיא חלוקה במהותה הרי היא מלאכה נפרדת, והשני, בחשיבות הדבר המוגמר, וזה במלאכות הדומות שנחלקות משום חשיבות תוצאתם. ששתי מלאכות הנצרכות לעשות שתיהם בכדי להגיע לתוצאה סופית, וגם היו במשכן באותו אופן, נחשבות למלאכות נפרדות. ובגדר הראשון, היינו, מה שאמרו זורע ונוטע מלאכה אחת הן וכו׳, וכן מה שנחלקו רבי ור״י בשובט ומדקדק, דרבי סבר דשובט בכלל מיסך וכו׳, ור״י חילק. ובגדר השני הוא מה שאמרו בזורה ובורר וכו׳, דאף שהם דומים כיון שהיו במשכן נחשבים

Configuration: ornaments | DOM page index: 90

Selected issue kinds: imbalance

kind=imbalance | severity=low | diff=7 | balanceOutcome=global-justify-rollback-residual

שממנו נעקר, כי אף דזריקה טחו הוא, וטחו כגופו, אין הכוונה לחשיב שגופו נמלא במקום טחו, אלא דטחו הוה כגוף אחר דיליה, וא"כ אין בהנחה דזריקה גדר השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעביר, כיון דהוי מעשה אחד, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעביר שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו דאמרו בהוליא ולמקה והזרה והפחה דמטו בה משום דיחוי. ובמק"א הארכתי).

שלוש משמעויות במעשה המוציא בעצמו - ההליכה, המשא, והמעבר, והילוק דינהם במעשה ההוצאה

וביתר ביאור דהנה יש למצוא במעשה דהמוליא חפץ מרשות לרשות בעצמו (בהליכתו, למעוטי זורק ומושיט (היינו מעביר בידו בלא גופו)) כמה משמעויות, ועיקרן שלושה, ההליכה, המשא, והמעבר, ואף שנמצאים בעת ובמעשה אחד אין דינם שוה.

ההליכה, היא מעשה אחד בכל הזמן (למ"ד לאו כעומד דמי), והוא קודם לגדר מעשה הולאה כמעשה ברשויות, שאף שע"י זה יולא מרשות לרשות אין זה חשוב כשתי הליכות, ואדרבה דגדר הליכה שהיא כאחת היא המגדירה את המעשה בשתי הרשויות כמעשה אחד, אחר שהיא מטבעה במשמעות אחת (היינו, שאין הבדל בהליכה עצמה אם היא ברשות אחת או בשני רשויות).

המשא, היינו, מה שהאדם נושא את החפץ, ועצם המושג משא לחפץ, הוא מעשה חלוק, שאין היות החפץ נישא בחלק אחד דהמעשה, שייך להיותו נישא בחלק אחר, כיון שגדר נשיאה עצמה היא מה שהאדם נושא אותו שיהיה עימו, וא"כ הרי שגדר המושג נישא הוא ביחס לעתיד, ולא כמצב קיים, כי אין תוספת משמעות במה שהחפץ נישא מאשר היה מונח ליד האדם, אלא במה שעתידו תלוי באדם (והיינו, שאמנם יש גדר בחפץ המונח על האדם לגבי ההוה, שהאדם הוא מקום החפץ, וזה יהיה משמעות ביחס לעקירה והנחה, אך ביחס להעברה, היינו, היותו נישא, אין זה ביחס להיותו במקום האדם עכשיו, אלא ביחס להיות עתיד מקומו תלוי באדם), וכאמור כל חלק זמן שהוא נישא הוא חלוק, והוא ביחס לזמן שאחריו, היינו, עתידו אבל אין משמעות חלק זמן זה לחלק זמן זה, שברגע ראשון גדר נישא הוא ביחס לרגע השני, וברגע השני יש שני גדרים, אחד שהוא העתיד לרגע הראשון, והוא מחובר לו במשמעות זו, והשני שהוא סיבת המצב ברגע שלישי (ואמנם ימצא גם משמעות אחידה לכל הזמן, שהרי היותו נישא ברגע ראשון הוא סיבת כל הרגעים שאחריו, וזה גדר למפרע שאחר שינשא יתברר שהכל בגדר אחד, וזה יהיה נפק"מ לגדרים התלוים בכל המעשה או שבסוף המעשה, וכמו ביחס למעשה האדם, שהוא חשוב כמעשה אחד של משא, ביחס לחיוב שיש במעשה כזה (היינו, דמזה דמחייב אהולאה דהילוך, הרי שיש גדר אחד למשא שהוא כולו מעשה אחד ביחס להולאה, כמו אכילות רבות בכדי אכילת פרס)).

המעבר, היינו, מה שהאדם מעביר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר משא, והוא שווה אף בזורק ומושיט) ועיקר גדרו הוא מעשה שינוי ממצב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום ראשון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחד, הוא החידוש, והשני, הוא השינוי, והגדר הראשון הוא במעבר עצמו, והוא חשיבות שיש במעשה לאדם, ומצב החפץ הוא היכי תימצי לזה (שזה מעשה של חידוש דבר, ולא שינוי מצב, וכמו בכותב שחשיבותו הוא חידוש קיום הכתב, וכמו בסותר שהוא חידוש ביטול הבנין, ובהולאה יהיה בו שני משמעויות אלו ביחס לרשות קודמת וביחס לרשות נוכחית כאמור, וביחס לשניהם יחד, ובשני פנים שביחס למעשה שעושה האדם במקום חפץ יהיה בזה חשיבות פחותה אחר שבשניהם היה לחפץ מקום, וביחס למעשה שעושה במקום יהיה בזה חשיבות יתרה, כי לא יחשב המעשה אלא בהיות המעשה בשני מקומות, כמי שבוחר בין שני אפשרויות שבחירתו חשובה לעומת מי שיש לו אפשרות אחת שאין זה בחירה (אבל אין מעשה דמילוי המקום שלו, דכיון שאין חשיבות מקום מחמתו, שאין המקום מקום מכוחו אין מילוי מקום מעשה חשוב, אף שהוא תולאה חשובה)), והמשמעות השניה היא, שינוי מקום החפץ, וזה בשני פנים ביחס להיות החפץ במקום מסוים, ויהיה גדר שהוא נעקר ממקום זה, ויהיה גדר שהוא הונח במקום זה, וביחס למקום חפץ בכלל, היינו, שאין החפץ במקום קבוע אלא הוא נייד ויהיה גדר בהיות במקום אחד ביטול קביעות מקום שני.

Selected issue kinds: structural-fallback

kind=structural-fallback | severity=low | balanceOutcome=full-width-terminal-residual

זריקה להעברה ברה"ר מה שאין בהוצאה והכנסה. ודו"ק. ובמקא"מ).

❖ ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י ❖

יישוב חילוק רה"ר מרה"י במקום - רה"ר לשימוש נוכחי ורה"י לשימוש קבוע דהנחה

ומעתה יבואר ההבדל בין גדר מקום לרה"ר לגדר מקום לרה"י, והיינו, שדווקא ברה"ר שאינה מיועדת לשימוש במקום אחד אלא להילוך יהיה גדר מקום חפץ ביחס לשימוש מקומי, אך ברה"י שהיא מקום שאינו מיועד להילוך אלא לשימוש במקום, גם גדר מקום חפץ אינו ביחס לשימושו במקום המסויים, כי רה"ר אינה נחשבת כמקום הראוי להנחת חפץ ואינה משמשת לכך, ועי"כ לא יהיה גדר במקום החפץ אלא ביחס לשימושו הנוכחי, שכל שימוש בחפץ ברה"ר הוא ארעי.

אך ברה"י המיועדת לשימוש במקום לא יהיה גדר מקום חפץ ביחס לשימוש ארעי כזה, אלא ביחס לשימוש קבוע דהוא שימוש דהנחה, ועי"כ לא יהיה בו משמעות בשימושו המקומי, ועי"כ לא יהיה הבדל בין רה"י אחת לשניה, דכיון שביחס למושגי שימוש דרה"י, היינו, מקום מנוחת חפץ, אין הבדל בין אחת לשניה, ואף שהם שתי רשויות נפרדות. שהשימוש הנחה הנ"ל הוא שימוש נפרד כיון שאין משמעות קירבה ביחס להנחת חפץ, שאין משמעות מקום חפץ ביחס להנחתו משמעות שימוש בפועל, ולא יהיה מחיצות שביניהם משמעות, שאין למחיצות משמעות הפרדה אלא ביחס לשימוש בפועל, ולא ביחס למשמעות הנחה.

(ורש"י כתב דרה"ר עבידא להילוך ורה"י לתשמיש היחיד (דאין הילוך תשמיש אלא שימוש) והיא היא. וכן בזה יש לבאר סברת רב חסדא דלא בעי מקום ד' ברה"י ותלה זה במה שהיא עולה עד הרקיע ובזה הרי לא פליגי כ"ע וביאורו הוא דגם מה דעולה עד הרקיע הוא משום דאינו תלוי בשימוש המוגבל בי"ט. ובמקא"מ האריכתי)

חילוק הוצאה והכנסה ממושיט - שני שינויים מצטרפים ויסוד מה לי הוצאה מה לי הכנסה

ובזה יבואר גדר הוצאה והכנסה, וכי שאין זה משמעות שינוי מקום חפץ סתם, אלא יש בזה הרכב שני חלקים, שמשמעות מקום חפץ ברה"י הוא לא ביחס לשימושו בפועל, וברה"ר הוא כן, וא"כ יש כאן שני שינויים שנעשו בחפץ, האחד הוא מה שבהיותו ברה"י היתה משמעותו מקומו ביחס לשימוש דהנחה וברה"ר משמעותו היא שימוש בפועל. והשני הוא שבעלם זה שעתה יש לו משמעות של שימוש בפועל הרי הוא נחשב במקום אחר, והיינו, שביחס לשימוש בפועל הוא כאילו הועבר ד"א, כיון שאין שימוש בפועל שברה"י כשימושו ברה"ר, שברה"י שימושו בפועל היה ביחס להנחה, וזה סברא דמה לי הוצאה ומה לי הכנסה.

ומעתה יבואר גדר מושיט מרה"י לרה"י, והיינו, דזה כמו גדר ד"א ברה"ר ביחס לשימוש דהנחה, שאף שכמו שאמרנו אין מחיצות וחילוק רשות משמעותיים ביחס לשימוש דהנחה, אך כיון שעובר דרך רה"ר, שהוא מקום שאינו ראוי לשימוש דהנחה, הרי שיש כאן שינוי מקום ביחס להנחה.

תוספת ביאור בהפסק אורך רה"ר - מחיצות שבת למניעת הילוך רבים והפסק רשות במושיט

וזה ביאור ההבדל בין אורך רה"ר לרוחבה, שהרי אין המשמעות רה"ר שבין שני הגזוזטראות בעלם גדר רה"ר, היינו, מה שאם יונח בה יהיה זה גדר אחר של מקום, וכדלעיל, אלא זה משמעות שלילית, בהיות המקום שביניהם חסר משמעות מקום דהנחה, ועי"כ לא יהיה הבדל זה נחשב להבדל אלא ביחס למשמעות רה"ר האמיתית, היינו, מה שהיא לא משמשת להנחה, וזה הרי מחמת הילוך הרבים.

ויובחן משמעות זה הגדר כמו משמעות מחיצות שבין רה"י לרה"ר, וכמש"כ במקא"מ בביאור דברי תוס' דמחיצות שבת הם בגדר מניעת רגל רבים (וכמו תל המתלקט עשרה בתוך ד'), והיינו, שהגדרת מחיצת שבת עצמה (אפילו מחיצה אחת ולפני מה שהיא מגדירה מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מאפשרת שימוש הילוך דרבים, וזה גם גדר חילוק רשויות דמושיט, אך בהיפך, שנראה להגדיר ששני רשויות אלו נחשבות לשני מקומות המשמשים להנחה בנפרד, הרי זה יעשה ע"י שיהיה ביניהם מקום שהוא אינו משמש להנחה.

ובזה יש לחלק בין הפסק אורך רה"ר שיש בו שימוש דהילוך, לבין רוחב רה"ר, שאף

Selected issue kinds: structural-fallback

kind=structural-fallback | severity=low | balanceOutcome=full-width-terminal-residual

לאין קליטה כמקום הינח, שאין אוויר מקום הינח, לגבי תכולה אין משמעות להינח, שהדבר המונח ושאינו מונח ימלאו את הרשות בשווה.

❖ יד. בגדר ביתא כמאן דמליא דמיא ❖

ביאור דעת רבי בביתא כמאן דמליא - רשות מקורה מחשיבה תפיסת החפץ כחפץ מונח

ולפי האמור לכאורה יש לבאר דעת רבי (דחייב שתיים ברשות מקורה, ומשום דביתא כמאן דמליא דמיא, וכתב רש"י דנחשב כל המקום כמלא חפצים), והיינו, דאף שאמרנו שאין רשות מקום חפץ, אבל אם תהיה הרשות מוגבלת בתכולתה ומשום דהיא מקורה יהיה משמעות מילוי להחשיב החפץ כמונח, אף שאין זה גדר אוויר הרשות.

וביתר ביאור דמשמע דאף לסבר ר"ע שאין גדר קליטה כשהחפץ ביד אדם, וכמו שכתבו בתוס', הרי ודאי מודה עכ"פ דאי הוה ידו בתוך שלשה לחשיב כמונח, כי יש גדר בקרקע הרשות שהיא מקום הנחה יותר מן האוויר, והיינו, שאין מה שאמרנו בגדר הרשות לר"ע שהיא אחת, אלא ביחס לקליטת אוויר שאין בו משמעות מקום, אבל אם יהיה משמעות מקום מצד אחר, גם ר"ע מודה שיהיה חשוב כמונח, כי אין המקום סתירה לרשות.

הקושי מלשון רש"י חשוך ומלא הבלא - גדר מקום חפץ סותר הרשות והסברא בשימוש

וכך היה נראה לומר בתחילה, ושוב זכיתי לראות לשה"ק דרש"י דכתב (צז. ד"ה כמאן דמליא) בגדר שיש בביתא למימר דכמאן דמלי וז"ל מתוך שהוא חשוך ומלא הבלא. ע"כ. ומבואר שלא כדברינו, וצ"ב מה שמיאן רש"י בזה, ובפרט אחר דבריש מסכתין כתב (ה. ד"ה כמאן דמליא) בגדר הנ"ל וז"ל דדבר הסתום מכל צד הרי הוא כמלא חפצים. ע"כ. וזה משמע לכאורה כדאמרן לעיל.

ואחר העיון נראה דמיאן בזה משום דגדר מקומות הרשות כמקום חפץ הוא אכן סתירה למשמעות הרשות, ואף דבמקום מוגבל יהיה משמעות כזאת, אין זה גדר ברשות, אחר שאין היא אלא מקום שימוש, ואף שיהיה גדר מילוי במקום מקורה אין זה מקום הרשות שהיא משמעותה שימוש, וגדר כולל שיש לה להכלול כל מקומות הרשות הוא רק במשמעות זו, וע"כ כתב דכמאן דמלי הוא מתוך שהוא חשוך ומלא הבלא, והיינו, דזה סברא ביחס לשימוש, וכמה שיש לסברא זו להגדיר את אוויר הרשות.

הקדמות בביאור ללשון רש"י - חשיבות הקרקע לאיחוד הרשות לעומת קלוטה באוויר הרשות הכללי

וביאור דבריו הק' צריך לכמה הקדמות. הנה לעיל ביארנו מה שיש בקרקע יותר מבאוויר הרשות לענין הנחה (וכמו שדקדקנו אין זה אלא ביחס להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדר ברשות כמכילה, ולא ביחס לחפץ כנת, שזהו גדר במקום חפץ), והנוגע לענייננו שמעשה הנחה הוא ברשות כגדר אחד, ולא במקום, ויש חשיבות בקרקע לענין איחוד הרשות משום שהיא אחת ממש, והיינו, שאף שלא יהיה באוויר סיבת חילוק, אבל גם לא יהיה בו סיבת עירוב, אבל בקרקע דיש בה סיבת עירוב יהיה גדר בחפץ הנמצא במקום קרקע יותר משמעות שהוא בתוך הרשות מאשר נמצא באווירה, ולעניין המלאכה לו שחשובה הנחה.

ומיניה שזה גדר מקום לרשות ולא רשות עצמה, והיינו, דלא כמו שאמרנו בדעת ר"ע דכלל לא בעינן הנחה במקום, ודי בקליטת הרשות, ואוויר חשוב כקרקע לעניין הרשות (וע"ע מש"כ לעיל דאין ליסנא דתופסת עד עשרה נאמרה אלא לגבי כרמלית, ומשום דלא הוה מרשויות דאורייתא, אבל ברה"ר אין זה גדר תפיסת קרקע את אווירה, ואין בזה יותר מזה), וזה גדר דקלוטה, אבל מאן דלא ס"ל קלוטה וכו', לא חשיב הנחה אלא במקום שהוא חלק מהרשות, ובזה יש עדיפות לקרקע, וכדאמרן, דיש בזה משמעות חיובית לאחד כל מקומות הקרקע כרשות אחת.

בירור הצ"ב בדעת רבי בכמה סוגיות - ראיית חצר שאינה מקורה ועיקר דעת רבי בקלוטה

ועוד יש להקדים כמה דברים הצ"ב בסוגיות. דיש להקשות לאי סבר רבי דביתא כמאן דמליא, לכאורה לא בעינן לדין קלוטה כמי שהונחה, וכמו דמשמע בדברי רש"י דאמר דאין אווירו חשוב אוויר, אבל זה אינו, דהא בגמרא גיטין הובאו דברי רבי בלשון דקלוטה כמי שהונחה. וכן יש להקשות לאי עיקר הסברא הוא משום ביתא כמאן דמליא, הרי עיקר חסר מן הספר, והיה לפרש דאיירי במקורה. ועוד יש להקשות דבגמ' עירובין משמע דכ"ע סברי להא דביתא כמאן דמליא דמיא (ואף דהתם הוא לענין רשויות דרבנן, אין לחלק, ועכ"פ היה לגמרא להקשות זה,

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

זילא אמר רב נחמן לאמר רבי זילא אמר רב נחמן ד׳ אמות הסמוכות לרה״ר כרה״ר דמיין, ולא היא התם לענין טומאה אבל הכא זימנין דדחקי בני רה״ר ועיילי טובא. ע״כ.

ובפשטות איירי במבואות דלא חשיבי רה״ר (וכהא דאמרו בגמ׳ עירובין (ו:), וכן דמשמע בכל מקום דרה״ר לטומאה קיל משבת, כאלו דאמרו (עירובין כב:) דהוו רה״י לשבת ורה״ר לטומאה וכו׳), ואע״ג דזימנין דדחקי עיילי טובא, ול״ע אי שנא מלידי רה״ר לר״א. ונראה לי דלא, והא דאמר ר״א דזימנין דדחקי וכו׳ הוא סיבה לעשותו רה״ר, אינו אלא במה שהוא חלק מרה״ר ממש, אבל במקום חלוק כמבואות הללו לא מהני מה דזימנין וכו׳.

ויש בזה כמה גדרים, האחד, הוא שימוש הרבים, והשני, הוא מקום הראוי להיחשב רה״ר. דודאי אין חשוב רה״ר אלא במה שמשמש את הרבים, וכמו שאין סרטיא אלא בחלק שהולכים בו, ואף דליתא לגבול דכתלים וכו׳, וכן מקום שאינו ראוי להיחשב רשות הרבים (מחמת גובה או מחילה או קירוי), אף שמשמש את הרבים לא חשוב רה״ר (ובבקעי רבים בפסין ותל נחלקו ר״י וחכ׳).

ביאור מחלוקת ר״א וחכ׳ בגדר רשות הילוך - הילוך הרבים באמצע הדרך ושינוי צידי רה״ר לתשמיש

ולפי״ז נראה שמחלוקת ר״א וחכ׳ הוא בעיקר גדר רשות הילוך, והיינו, שהילוך הרבים מטבעו הוא בדרך הפרוצה, וע״כ יהיה עיקר הילוכם באמצע הדרך, ולא בצידיה, ובמקום שאין כתלים, גם אין צדדין, וע״כ היכן שיהיה הילוכם הוא רשות הרבים, אבל במקום שיש כתלים אף אם יהיה צידי רה״ר ראוי להילוך לא יהלכו בו רבים, כיון דהוא פחות פרוץ מאמצע הרשות (ונראה שזה מטעם שאין הילוך דאדם ביושר, הן משום שאינו מהלך לבדו, וצריך לנטות ימין ושמאל, והן משום שאין רוצה להיות מקפיד על צעדיו), וע״כ ימנעו מהליכה בצידי דרכים, ובזה ישתנה רשות ההילוך מרשות תשמיש, וסברי רבנן דכיון שאין דרך להלך בצידי רה״ר, אין זה חלק מרשות הרבים, ואמנם בכל רה״ר אין לומר שצידיה לא יהיו רה״ר, דכיון שאין הילוך ביושר גם הילוך שאצל צידי רה״ר הוא הילוך בהם, אבל במה שיהיה חלוק מאיזה סיבה, ושאין לומר שהילוך שאצלו הוא הילוך בו אין הוא רה״ר.

שיטת ר״א ברשות הרבים במקום - שילוב מקום המשמש באחד עם רשות הרבים בעמוד ט׳

וזה ביאור מה שלא מצאנו שנחלקו רבנן בסתם צידי רה״ר (וכהא דאין דרך להתחכך בכתלים), ולא מצאנוהו אלא בחצר שנפרצה ובאיכא חיפופי, ובתרווייהו פליג ר״א וסבר דכרה״ר דמיא, והיינו, דסבר ר״א דאמנם אין דרך הילוך הרבים בצדדין, אבל אין דין רשות הרבים תלוי בזה, דשם רשות הוא גדר מקום, וכל שיהיה אחד בגדרי מקום חשוב כרשות אחת. וע״כ רשות הרבים הוא כולל כל המקום שהוא להילוך הרבים, ואף שיהיה הילוך חלק מהמקום אינו שוה כשאר המקום לגבי רשות, חשוב רשות אחת, ובחצר שנפרצה הרי זה רשות הרבים גמור כאמור, שאינו חלוק, אבל בדאיכא חיפופי כיון שהוא חלוק, ויש בו סיבה שלא ילכו בו הרבים אין זה חשוב כרשות הרבים, שהרי מניעת הילוך הרבים שם אין הוא מחמת דרך הילוך הרבים, אלא מחמת שאין המקום ראוי להילוך כשאר הרשות, ואין זה רשות אחת. ומה דפליג ר״א אף בזה הוא משום דכיון שאין דין רשות הרבים מוגדרת ע״פ דרך הילוך הרבים אלא בגדרי מקום כאמור, הרי זה גם סיבה לצרף מקום שמשמש כאחד עם הרשות, וכיון דזימנין דדחקי רבים ועיילי להתם הוי כרה״ר, וכמו עמוד ט׳.

ובזה יבואר דאף אי נימא דר״א פליג באיכא חיפופי, אין זה משום דהוי רה״ר בעצמו, אלא משום שהוא תשמישה, ואין המוציא דרך שם ומניח ברה״ר חשוב כמניח במקום אחד עם מקום צידי רה״ר, וזה צריך להקדמה מש״כ במק״א בגדרי קרקע רשות ואווירה. ואכמ״ל.

❖ יב. בגדר דעת בן עזאי דמהלך כעומד דמי ❖

בגדר טעמא דבן עזאי דמהלך כעומד - לשון רש״י וספק אי רגליו בשתי הרשויות חשיב הוצאה

והנה בגדר שאמרו בגמ׳ בטעם בן עזאי לפטור דס״ל דעומד כמהלך דמי. ע׳ מש״כ רש״י (כתובות שם ד״ה מהלך) וז״ל הק׳, מהלך כעומד דמי. ועקירת כל פסיעה הויא עקירה והנחת הרגל היא הנחה. ע״כ. ופירוש לפירושו,

Configuration: ornaments | DOM page index: 431

Selected issue kinds: imbalance

kind=imbalance | severity=low | diff=7 | balanceOutcome=global-justify-rollback-residual

הייגו, שזמן מועט קובע לכל השבת, כמו שמעשה קנין שהוא הוראה בעלות בזמן הקנין פועל בעיקר החפץ), היינו, שמקום שקבע יהיה מקום שביתתו לכל השבת (וגם בזה אי עירב בפת בעינן שיהיה הפת קיים בזמן קנית שביתה. שיש בפת שני גדרים, האחד, הוא מה שנחשב המקום לקנות בו עירוב משום סעודה דאית ביה דהוה כבית, וזה חשיבות במקום עצמו, וזה הגדר הוא מבעוד יום, והוא בחלק הראשון האמור, פת החשובה להחשיב מקום, היא הסעודה הראויה מבעוד יום, ונחלקו ב"ש וב"ה אי בעינן שתהיה ראויה לו או אפילו לאחרים. והשני, הוא שיש בפת גדר עירוב בעצמה, היינו, שיקרא שם על הפת שהיא עירוב, וקריאת שם זה הוא משום שאין הוא קונה בה שביתה, היינו, שאין נקנית שביתתו במקום הפת, אלא קביעת המקום היא נפרדת, והפת רק מחשיבה את כוונתו לקנות שביתה לכל השבת, וזה ע"י שקורא עליה שם עירוב, היינו, שהיא סעודת שבת שלו, ועליה סומך. וזה נעשה בבין השמשות, ופת החשובה לכוונתו היא במצי למיסקליה ולמיכל ליה הוא עצמו, ואין צריך שתהיה ראויה לאכילתו בפועל, אלא אפילו אי מצי למיעבד שתהיה ראויה ע"י איזה מעשה המותר בזמן זה, היינו, בין השמשות, כבר ראויה להחשיב כוונתו), וזמן קנייה זו הוא בבין השמשות בסוף יום או תחילתו. והשלישי, קנית תחום סביב מקום שביתה שקנה (ואין קנייה זו תלויה בכוונתו, אלא שאחר שקנה וקבע שביתתו ע"י דברים האמורים לעיל יש לו אלפים אמה לכל רוח, כי אלפים אמה נמדדים ממקום שביתתו. ונחלקו בישן, ובחפצי הפקר אם קונים אלפים), וזמן קניית תחום זה הוא בשבת עצמה, שהוא גדר באיסור יציאה מחוץ לתחום שאינו אלא בשבת.

אומר שביתתי במקום פלוני בענו - צריך שיוכל להגיע לשם עד זמן קניית עירוב

ומעתה יש לנו לדון בשביתתי במקום פלוני, שמשמע שקביעת מקומו נעשית מבעוד יום, ובזמן שאמר או נתכוון לקבוע מקומו, שהרי אמרו דבעינן דמצי למירהט, ואם היה זה ביחס לקניית שביתה שבבין השמשות, היה להם לקבוע שיעור ברור (והרא"ש ר"ל שלא קבעו כי זה תלוי גם באופן שיהיה שטח ההילוך, ויל"ע דעכ"פ במישור יש לקבוע בזה, והרא"ש סבר שיהיה זה תלוי גם ביכולת ריצתו, וצ"ע). וכן משמע מהא דאמרו דבפחות משמונה אמות מהני אפילו לרב, והיינו, דאית לן שני גדרים דארבע אמות, אחד מה שנתכוון לשבות, ואין ראוי לו לקבוע אלא בארבע אמות ולא יותר (אי ליתא מחילות וכו'), ומה שנקנה לו שם שביתה, דאף הוא בארבע אמות, ואין ראוי לו לקנות ארבע אמות לשביתה אלא במקום שנתכוון, והרי לא בירר לו, אבל בפחות מח' הרי שמקצת ביתו, היינו, ארבע אמות שנתכוון ניכר. ולענין קניית שביתה די בזה כמו בעירוב ברגל שאינו עומד אלא במקצתם (בודאי ישן, ואפילו בער ולא אמר, אבל אין זה מוכרח, שיש לומר דקני ליה אף שאין ראוי לקנות התחום).

Configuration: ornaments | DOM page index: 433

Selected issue kinds: sparse-page

kind=sparse-page | severity=medium | fillRatio=0.023

אלא בהגיעו, ומה שמותר לו להגיע לשם, הוא משום שאין הליכה זו כלולה באיסור תחומו, משום שזה הולך למקומו ולא ממקומו.

Selected issue kinds: square-bracket-scope

kind=square-bracket-scope | severity=low

שאין טבעת למעלה הימנה. ע"כ. ומשמע מדבריו דמאי דקרי לה טבעת סתמא הוא משום שהיא עליונה לכולן, וע' לקמן שכתב שהיא נקראת כן משום שהיא טבעת גמורה שמקפת כל הקנה, ואי תוך הטבעת היינו כל חלק הקנה שהוא תוך הטבעת עד הריאה, י"ל דהאי לא שייכא אלא אי נימא דתוך שאר טבעות ליכא הגרמה ודלא כא"ד, אבל לקמיה דבעי להוכיח דלא כא"ד בעי להא משום שהיא טבעת גמורה. והנראה יותר לפי מה שיש לדקדק דכתב דהיא עליונה לכולן (ולא כתב מכולן) והיינו, דלא בא להודיענו מקומה, אלא כוונתו דע"כ חשיב שחיטה בטבעת גדולה תוך, שאין טבעת למעלה הימנה, ושלא נאמר שהאי תוך איירי אתוך דטבעת עצמה, וממילא יש לפרש דאיירי אף בשאר טבעות, אבל לקמיה דבעי לפרש הברייתא דקתני מן הטבעת וכו' כתב וכו'.

שיור לצד הראש למניעת הטיית הסכין או הפרש מקום החיתוך מחלק הקנה שאחריה

ובד"ה ושייר בה מלא החוט על פני כולה. לצד הראש שלא הטה לסכין לצאת מן הטבעת לצד הראש עד שגמר כל הטבעת כולה כשרה. ע"כ. ולכאורה ביאורו הוא, ושייר בה, היינו, בחלק הנשאר כלפי הגוף, ומלא החוט איירי אחלק הנשאר לצד הראש, ועל פני כולה היינו החלק הנשאר כלפי הגוף. וצ"ב מה שייך לומר שיור ביחס לדבר עצמו, ואולי י"ל דאיירי רק אחלק הנשאר כלפי הראש ועל פני כולה איירי ביחס לקודם חיתוכה, ולפי"ז אי איכא קימור בפניה דלצד הראש (לכאורה כן הוא שאין נראה שקצה דלצד הראש יסתיים ביושר) לא יהני אלא אם שייר קודם הקימור, וזה קשה לכאורה אין זה מלא החוט, היינו, כ"ש. ואולי יל"פ באופן אחר, דהנה לשון מלא החוט לכאורה קשה, דאי איירי אשיעור דחלק המשתייר, אין שייך בזה לשון מלא, ויותר הול"ל כחוט. ולשון מלא שייך בשיעור הפרש דבר מדבר (וכמו שאמרו (עירובין נח.) בנתגלגל בספר אפילו אין מסולק מן הארץ אלא כמלא מחט וכו'), וע"כ נראה דמלא החוט איירי אהבדל שבין מקום החיתוך לחלק הקנה שאחר הטבעת, וביחס להיות החיתוך בתוך הטבעת בין שני חלקים שלה ולא בינה לבין חלק הקנה שאחריה.

חיתוך הקנה בחיבוריו העצמיים מול חיתוכו בחיבוריו לשאר גוף הבהמה

ולפ"ז יש לבאר דקדוק מה שלא נכתב במשנה שיור אחלק טבעת דלצד מעלה, כי אין גדר מה דבעי להאי שיור משום דבעינן לשחיטה בתוך טבעת, אלא בהיפך משום דבעינן דלא להוי שחיטה במקום דחוץ לה. ולכשנמצא הרי שגדר זה הוא ביחס לחיתוך קנה, והוא מה שיהיה חותך הקנה מיניה וביה, היינו, חותך בקנה בחיבוריו, ולא יהיה חותך הקנה בחיבורו בבהמה. [ואם אמנם למדברי רש"י שהובאה בהערה לעיל משמע דלא שייכא הגרמה אלא בסימן, יש למצוא בזה גדר, שאף באופן שחותך הקנה עצמו, יהיה חילוק שאר קנה מבחלק שבו מתחבר ללחי, ושבו יחשב שחותך חיבור הקנה עם הלחי, ולא חיבורי קנה עצמו.

ואולי ובזה יש לשמוע מה שיועיל הגרמה אחר שחיטת רוב לפסול אף אי נימא רובו ככולו, דאי נימא שיש בחיתוך שמעבר לטבעת גדר שחותך הקנה משאר גוף הבהמה, ולא הוי כגדר שחיטה דשיהיה חותך בקנה, הרי שאף אי נימא דרובו ככולו ושיש בחיתוך רובו להחשיב כולו כחתוך, והיינו, כי אין חשיבות במיעוט שאינו חתוך באם היה חתוך ביחס להיות הקנה חשוב כחתוך אחר שכבר רובו חתוך, אבל יהיה חשיבות בהאי מיעוט בחיתוכו בגדר נפרד וכאמור שחותך הקנה משאר הגוף, דביחס לגדר זה חשיב חיתוך זה המיעוט ביחס לכלל הקנה, וכל שלא גמר וחתך כל הקנה יהיה משמעות לחיתוכו משאר הגוף.]

חובת חיתוך כל עובי הטבעת המקפת מעבר לחלל הקנה

ובהמשך (שם) על שגמר כל הטבעת כולה. ויש לדקדק דמשמע דכולה האמור הוא בטבעת ולא בקנה, היינו, דכיון שטבעת הגדולה מקפת כל הקנה, הרי שיש למצוא אופן שישחוט כל חלל הקנה בלא שיגמור כל הטבעת כולה, אלא יגרים בעובי הטבעת היתר על עובי הקנה, ומהא דאמר כל הטבעת כולה יש לשמוע דלא נגמרה שחיטה אלא אחר ששחט כל הטבעת, ולא די בכל חלל קנה.

שחיטת רוב חלל הקנה בעיקר השחיטה אף במקום טבעת

והנה לקמן כתב רש"י אהא דאמר ריב"י אף בשאר טבעות, דהוא פשוט דלא מהני שחיטה ברוב טבעת בלא רוב חלל קנה, והיינו דאף דסבר ריב"י דמהני היקפן רוב קנה לשוויהו

מזה דגדל רובו האמור אינו מתייחס לשמות כולו דאין זה לשון ריבוי שהוא ביחס לדבר המועט וביחס לכולו היה שייך לומר חלקו וביחס לשני חלקים היה שייך לומר חלקו הגדול אבל לשון רובו הוא לכאורה ביחס למיעוטו היינו שכשתחלק את כולו לחלקים מנוגדים ותמצא חלק אחד רב על חלק אחר יהיה חלק המרובה חשוב להגדיל את כולו יותר מן המיעוט (באם יש לך לומר דלא בעינן לכולו ממש) אבל גדר מקצתו ככולו כמו שאמרו במקצת היום ככולו אין ביאורו למיעוט היום חשוב ככל היום (ומצאנו שיהיה הדבר המסויים חשוב מקצתו ככולו לשני צדדים כמו בשנת מלכים) אלא התם הטונה שחלק מן היום הוא ככולו וע"כ נראה דזה אינו שייך אלא בדבר דגדל כולו הוא חלק וכמות. ודי בזה.]

דרישת רוב הנראה לעינים בטריפה וקל וחומר של אביי לשחיטה

ולקמיה בגמ' ת"ש הרי שהיה חצי קנה פגום וכו' אמר רבא שאני לענין טרפה דבעינן רוב הנראה לעינים א"ל אביי ולא כל דכן הוא ומה טרפה דבמשהו מיטרפא היכא דבעינן רובא בעינן רוב הנראה לעינים שחיטה דעד דאיכא רובא לא מיתכשרא לא כ"ש דבעינן רוב הנראה לעינים, ופרש"י מה טרפה. דאיכא מקומות טובא למיטרפא בהו במשהו כגון נקובת הוושט והריאה והדקין. בעינן רוב הנראה לעינים. במקומות שהוזכר בהן רוב כגון בקנה וכחוט השדרה. שחיטה דעד דאיכא רובא לא מתכשרא. דאפילו מאן דמכשר משום דקרי ליה רובא הוא ובמיעוטא כולהו מודו.ע"כ.

חילוק דין משהו בטריפת ושט מול חובת רוב בשחיטה

והנה תשובת אביי צ"ע, דלכאורה אדרבה דמהא גופיה יש לשמוע דלית לן למילף גדר רוב דשחיטה מרוב דטריפה, דהא ושט גופה לגבי טריפה די במשהו, ולגבי שחיטה לא מתכשרא עד דאיכא לרובא, ובהכרח שאין שייכות בין רוב קנה דטריפה לרוב קנה דשחיטה דהלכתא דרוב קנה היא היא הלכתא דרוב ושט. ועוד קשה לי מש"כ רש"י דאף רב קרי ליה רובא, דלכאורה אין זה דברי אביי, דשיווי השם דרוב אין שייך לק"ו, והיא גופא דאמר רבא דאינם שווים.

דרישת רוב גמור הניכר לעינים בכל דיני רוב ולא מחצה על מחצה

ובאמת דליסנא דרבא גופא צ"ב, דאי בעי למימר דאין ללמוד דין רוב דשחיטה מטריפה, הול"ל דשחיטה מטריפה לא ילפינן ודין ושט במשהו יהיה סיעתא לדבריו כאמור. אבל מה דאמר דשאני לענין טריפה וכו' משמע דרוצה לומר דבזה הוא ולאי כשאר דין רוב שבתורה, דהוא רוב ממש ולא מחצה (וכדכתב רש"י כלומר רוב גמור שהוא ניכר[א]). וזה קשה וכאמור לעיל דאם השווינו דין רוב כלי דטומאה לרוב דשחיטה, ולא תלינן שאני טומאה וכו', אף שיותר יש לחלק, כ"ש דלא נחלק רוב דטריפה משחיטה.

דרישת רוב במציאות הטריפה מול השלמת רוב במעשה השחיטה

עוד יש לדקדק בליסנא דאביי דאמר לגבי טריפה דבעינן לרובא ולגבי שחיטה אמר עד דאיכא לרובא. ולכאורה הול"ל איפכא, דלגבי שחיטה דהוא דין לעשות מעשה שייך ליסנא דבעינן, ולגבי טריפה דהוא דין במציאות שייך ליסנא עד דאיכא.

מחצה כרוב במעשה שינוי מחובר בשחיטה מול מצב סטטי בטריפה

וע"כ נראה לפרש דהא דאמר רבא שאני טריפה בדווקא קאמר, דהוה ס"ל דלא שייך דינא דמחצה כרוב אלא ביחס לגדר שמשמעותו היא בהיותו שינוי מהמצב הקודם, דהיינו כמו בשחיטה, דבעי לעשות הסימן המחובר לחתוך, דבזה שייך לומר דבמחצה כבר יש לבטל גדרו כמחובר, דמאחר שאמרה תורה לחותכו בהעדר רוב חיבור נעשה בו מעשה חיתוך (וכדכתב ברמב"ן עה"ת (ויקרא יא מז) שנחשוב בלבנו רוב הוא השחוט, מאחר שאין במה שלא נשחט יותר ממנו). אבל לגבי טריפה שאין שם טריפה משום שינוי הנעשה אלא משום מצבו, הרי דבמחצה על מחצה גדר מצבו כך או כך הוא בשוה, ואין לנו לומר לחשוב מופסק אלא ברוב ממש, שאז יש להכריע למצבו מופסק.

דרישת רוב גמור במעשה שחיטה המשנה את שם האבר מקל וחומר מטריפות

ולפ"ז י"ל דהיינו דקא"ל אביי דק"ו הוא, דאם דין טריפה שאינו עיקרו משום שינוי

◆ הערות ◆

א. ולפי"ז יש לדחות דקדוק הפר"ח ברש"י דבעינן רוב הניכר ממש ולא הנמדד, דאדרבה זה בא רש"י לומר דלא תפרש דרוב הנראה לעינים, היינו, דבעינן לרוב שונה משאר רוב. אלא כוונת רבא דבעינן רוב ממש ולא מחצה דרוב זה הוא רוב הניכר (היינו, ביחס למיעוט הנשאר).

Configuration: ornaments | DOM page index: 558

Selected issue kinds: container-gap

kind=container-gap | severity=medium | gapPx=765.06 | from=last-visible-body-text-bottom | to=body-flow-bottom

כהם, ואכמ"ל). והיינו, דלכל הראשון האיסור הוא בדבר ששימש למת, ואף שעתה אינו משמש עדיין שמו עליו שהיה משמש למת (ואמנם יתכן שגם הסיבות זו נובעת ממה שבדרך כלל דבר המשמשו הוא לעולם. ועיין בגמ' שם). ולכל השני גדר האיסור הוא דבר המיוחד לשימוש המת, ודבר זה נתייחד ע"י כריכה הנ"ל.

יחוד למשתמש מסויים בממון הנאסר או יחוד לסוג שימוש דמיתה

ולפי שני דרכים אלו יש לדון בגדר הזמנה האמורה, דלכל הראשון דסיבת האיסור היא במעשה הכריכה גדר הזמנה למ"ד מילתא, היינו, שאנו רואים כאילו כבר שימש למת, ונאסר כדבר ששימש למת. ולכל השני דסיבת האיסור היא שיש בשימוש זה משמעות המשך השימוש כמו

Configuration: ornaments | DOM page index: 559

Selected issue kinds: container-gap

kind=container-gap | severity=medium | gapPx=541.94 | from=last-visible-body-text-bottom | to=footnote-area-top

שיש בכריכה כנ"ל, ולא משום שהיא מקרבתו למעשה כריכה הנ"ל.

וביתר ביאור שהנה יש להסתפק בדין כלי המת שאסורים בהנאה, אם הוא דווקא בכלים המיוחדים למת מסויים, או אפילו בכלים המיוחדים למת סתם.[א] והיינו, שאם הוא רק בדבר המיוחד למת מסויים, גדר האיסור הוא בסוג משתמש וכממון שהוא מיוחד לו (אלא דכיון דהוא מת נאסר בהנאה). אבל אם הוא אפילו במיוחד למת סתם, גדר האיסור הוא בסוג השימוש. ויהיה חילוק זה גם בגדר הזמנה דלצד הראשון גדר האוסר בהזמנה הוא יחודו למת זה וכדוגמת קנין, ולצד השני הגדר הוא יחודו לתשמיש דמיתה.

◆ הערות ◆

א. ובעיקר דין דתשמישי המת אסורים יש לבאר, דהא מצאנו שאיסור זה שייך אף בדבר העשוי למתים הרבה ושאין הוא מיוחד למת מסויים, כמו שאמרו בבית הקברות דאסור בהנאה בתלוש וחיברו. ומשמע שיש בזה תוספת איסור ממה שאסורים מחמת כל מת שקבור בהם, וכמו שאמרו במערת קבורה שהיא תופסת יותר מד"א דכל מת, ואעפ"כ מצאנו דשייך איסור זה במת מסויים לגבי שאר מתים, כמו מה שאמרו דאין משנים ממת למת. ומזה הדין האחרון ודאי יש להוכיח שיש בגדרי האיסור יחוד ביחס למת מסויים. ויש לדון בדין הראשון אם הוא דין לעצמו, היינו שיש איסור נפרד בדבר המשמש למתים רבים, או שאין הוא רק ריבוי דמת האמור בדין הראשון ובחסרון הסיום והיחוד למת מסויים. ויהיה בזה נפק"מ לגבי דבר המשמש הרבה מתים באופן ארעי היינו שמשמש לזה ואחר לזה וכן הלאה, דאי נימא כצד הראשון הרי שאף שאין מיוחד לשימוש דמתים ששימשם עד כה יהיה אסור משום שמיוחד לשימוש מתים באופן כללי, ושימוש שנשתמשו בו במתים עד כה אף שלא ישובו להשתמש בו, יש בו כדי לקבוע בו איסור הנאה כמו בגד שכרכוהו על מת מסויים, ויהיה אסור אף למ"ד הזמנה לאו מילתא. אך לצד השני יש לומר דמותר, ויהיה זה חלוק מבית הקברות דאף דמשמע דיש תוספת איסור במקום וכו' בבית הקברות, אין זה אלא משום שיש בכל מת מסויים גדר שימוש דכל בית הקברות, אחר שיש עמו עוד נקברים, וכן בכולהו מתים כל חד לעצמו, אבל במה שמלכתחילה אינו שימוש למת מסויים, ואין לאף אחד מהם תפיסה בו, לא חשיב תשמיש המת (ואף ששימש כל מת עד כה לא נאסר כמו שאין נאסרים כל דרכים שהולך המת בהם או עגלה שהוליכו אותו בה ואינה מיוחדת לזה).

Configuration: ornaments | DOM page index: 588

Selected issue kinds: sparse-page

kind=sparse-page | severity=medium | fillRatio=0.047

הראשון הוא דין מחשבת לשמה האמור בעבודת הקרבנות וכפמשנ״ת. והגדר השני הוא דין עשיה לשמה האמור בציצית וכו׳. והגדר השלישי הוא דין עשיה לשמה האמור בתפילין וכו׳. תול״נ.

Configuration: ornaments | DOM page index: 628

Selected issue kinds: sparse-page

kind=sparse-page | severity=medium | fillRatio=0.047

לאברהם ידע בנפשו דלא חסר בעצמו דליבעי מחילה, ועכ"פ ציוה הקב"ה לאבימלך לבקש הימנו, בהכרח דגדר הקילקול הוא ביחס להקפדתו ית', ולזה בעי תפילה כאמור.

Configuration: ornaments | DOM page index: 649

Selected issue kinds: square-bracket-scope

kind=square-bracket-scope | severity=medium

או פורט מטבע אין משמעות למקחו אלא לעשיית עיסקה ראויה, שאין שום משמעות עצמית למטבע כחפץ בפני עצמו אלא רק להשיג דברים אחרים.והנה לכאורה י"ל עפ"ז המקרה הראשון הוא המקרה הפשוט של לדידי שוה לי, והמקרה השני הוא המקרה שעליו נאמר דין אונאה, והמקרה השלישי הוא מה שאמרו עליו בגמ' לא סגי ליה. וק"ל. [וזה אחר ההקדמה שמה שאנו אומרים שהתורה גזרה שיהיה דין אונאה ושיתחייב כל מקח להיות מתאים למחירי השוק הוא אינו ענין אלא למקח שראוי להיות בו מדד מחיר השוק לקובע מש"כ במקרה שמלכתחילה אינו עומד להיות על פי מחירי השוק הרי שלא נאמר בו דיני אונאה)][א]

הערות

א. וע"ע בדברי הסמ"ע, בענין לוקח שקנה מסרסור ויודע שהמוכר בעל הבית ואין המוכר יודע שהוא יודע שיש דין אונאה, ואע"פ שהלוקח מוחל הרי שהמוכר על דעת להחזיר אונאה מסרה לסרסור, והקשה עליו בט"ז כיון שהלוקח ידע שהמעות מגיע לבעל הבית המשלחו ודאי מפסיד הלוקח מכח עצמו, ובקצוה"ח הצדיק את הסמ"ע וביאר שהגדר במה שבע"ב פטור, הוא דה"ל כאלו התנו המוכר והלוקח אדעתא דמחילה, וכיון שכאן לא היה בדעת המוכר הרי שאין זה תנאי, ומלבד עצם החידוש בגדר הדברים, ומה שלא מצאנו שיהיה זה כתנאי, קשה שכיון שהלוקח מוחל מה צריך עוד להמוכר, וזה עיקר הקושיא שכיון שהוא מוחל מעצמו הרי שהפסיד לעצמו. והנה בעצם ההלכה דבעה"ב צריך עיון מה שכשהלוקח אינו יודע שהמוכר בעה"ב הרי שיש דין אונאה, ולעומת זאת באם לא ידע דין שאין אונאה בבעה"ב ולא נתכון למחול (ואפ' אמר זאת בפני עדים לדעת הב"ח) אין דין אונאה, ובפרט במה שכתב הסמ"ע שכיון שהמוכר לא נתכוון לאונות יש דין אונאה, שנצרכים אנו להבין, כיון שנעשה המקח ע"י אונאה הרי שעשה המוכר מקח שיש בו אונאה, ואיך נאמר שנתכון להחזיר האונאה. ואם תאמר שכוונתו להחזיר באם יתבענו ועכשיו עושה המקח שאולי לא יתבענו, הרי תביעת אונאה אינו מחלקי המוכר במקח אלא דין תורה המתחדש באם המתאנה תובע, וגם במקרה שמחזירים האונאה חשיב המקח כנעשה רק שצריך להחזיר, וא"כ לדין אונאה אין שייכות רק אחר שתבע המתאנה ומה שייך לומר שאפשרות תביעת האונאה תהיה ניתנת לשינוי קודם שחלה כלל, וע"י גורמים שאינם מחייבים או פוטרים דין אונאה, והרי מה שאין דין אונאה חל אינו זכות להם אלא כיון שדעת המתאנה למחול. והנה מביאור הקצוה"ח את דברי הסמ"ע היה נראה לומר שישנם שני אפשרויות כיצד שלא יהיה דין אונאה במקח, והיינו מקרה שמוחל המתאנה על סכום האונאה בין לפני המקח ברצונו ובין אחר המקח שמוחל על מה שנתנה לו תורה זכות שיחזיר לו המאנה את האונאה, וישנה אפשרות אחרת לגרום שלא יהיה דין אונאה, במקרה ששני הצדדים מסכימים שאין מקח זה נעשה בגדרי מקח רגילים, ומקרה זה אין צריך למחילת המתאנה אלא כיון ששניהם החליטו שזה גדר המקח הרי שלא עליו אמרה תורה שחל דין אונאה, ולפי"ז נראה לומר שסבר הסמ"ע שדין בעה"ב הוא לא מחמת מחילת המתאנה, אלא כיון שנעשה המקח עם צד אחד שמשמעות מחיר השוק אינו נוגע לחשיבות החפץ שהוא מוכר, הרי שכוונתו לעשות את המקח שלא בצורתו הרגילה, ואם הענין ברור לשני הצדדים אין חל דין אונאה, ואע"פ שאמר המתאנה שאינו מוחל אין מועיל, כיון שהיה ברור לו שאין המקח ככל מקח הרי שלא חלים כלל דיני אונאה מלכתחילה, אך אם לא ידע שהמוכר בעה"ב הרי שחשב שהמקח כפוף לדיני אונאה, וחלים עליו דיני אונאה וכו'.

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

Configuration: ornaments | DOM page index: 655

Selected issue kinds: container-gap

kind=container-gap | severity=medium | gapPx=560.75 | from=last-visible-body-text-bottom | to=footnote-area-top

ראיית הריטב"א מתחולת הדין משעת הידיעה והחזקת המקח במחילה

ועוד יש לבאר, את הגדרת הדין הממוני של המקח, קודם תביעת האונאה. וכמו שהזכרנו כבר, מוכח בריטב"א, שהגדרה של המקח כחייב להיות עומד במחירי השוק, נמלאת רק משעה שנודע למתאנה על האונאה, (ויותר מזה, כתב שם הריטב"א, שהמשך החזקה במקח כבעלים, מבלי להודיע למתאנה על האונאה במקח. נחשבת כאילו הסכים למקח, למרות שעשיית מקח מלכתחילה, בידיעה שיש בו אונאה, לא מגדירה אותה כמחילה, וכמשנ"ת בגמ' (נא.). והיינו שאין המחילה חלה אלא אם היתה זכות לתבוע וכו'.) והיינו, אפילו ביותר משתות, וכמשנ"ת לעיל.

ידיעת האונאה כיצירת כח התביעה לעומת קיום הקניין קודם לכן

והיות הדין למפרע הוא רק למפרע כשנודע לו על האונאה. ונראה לבאר בזה שהחלק שיודע את האונאה, אינו אלא הגדרה של היכולת לתבוע[א]. והיינו, מכיון שהיה יכול לתבוע את האונאה, הרי מוגדר המקח בתנאי שיסכים.[ב]

הערות

א. והנה מצאנו ברבינו גרשום (ב"ב צה. ד"ה בשוה) שכתב על דברי הגמ', שמבארת מדוע אין חייב להחזיר פחות משתות, ששוה קאמר ליה לזבוני ליה המקח, ומיהו, להיכא דנתאנה פחות משתות נקנה מקח. משום דלא ידיע ליה אי נתאנה, אי לא נתאנה, והוי מחילה. והיכא דנתאנה שתות, דידיע ללוקח, לא הוי מחילה. וכו'. ע"כ. ועכ"פ מבואר מדבריו, שהסיבה לומר שפחות משתות לא חייב להחזיר, ונקנה המקח, הוא משום שלא ידוע לא שנתאנה. וצ"ע.

ב. ומעתה נאמר, שמה שנתחדש, שיש זכות למתאנה שתות, לתבוע אונאתו אף במקרה שנתייקר המקח, וכבר לא עומד על אונאה, היינו, שנתייקר עד שעה שנודע לו, ואחר זה הרי אם תובע האונאה, מגדיר את מקח כאינו ראוי משעה זאת, רק שזה אינו באונאת שתות, שכן אונאת שתות, כהגדרת תוס' הוי המקח קיים, אף עם האונאה. ואולי בדעת ריב"ם בביטול מקח. ויש לדחות. וצ"ע. ועיין בלשון הטור ס' רכז (סי"ב) שכתב בדין נתייקר, שלא הספיק להראותו עד שהוקר. ובדקדוק לשונו נראה שדעתו. כמש"כ.